Ký bởi: CỤC HẢI QUAN
Cơ quan: Số 9 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội
Thời gian ký: 21/01/2026 09:28:16 +07:00

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2169/QĐ-CHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và

quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Cục Hải quan;

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan và các Phụ lục gồm:

1. Phụ lục 1: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích;

2. Phụ lục 2: Danh mục biểu mẫu;

3. Phụ lục 3: Danh mục TCVN hướng dẫn lấy mẫu đối với mặt hàng khoáng sản (Chi cục Hải quan khu vực tham khảo trong quá trình thực hiện).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Khi các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo để Cục Hải quan xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Công chức hải quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Trường hợp thực hiện không đúng theo quy định, công chức hải quan chịu xử lý vi phạm theo quy định tại Quyết định số 1479/QĐ-CHQ ngày 24/9/2025 ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Cục Hải quan và theo các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật liên quan./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế BTC, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí BTC;
- Lưu: VT, KĐHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

Nguyễn Thành Hưng

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY TRÌNH

Phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan

(Kèm theo Quyết định số 2169 /QĐ-CHQ ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Cục trưởng Cục Hải quan)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thực hiện công tác phân tích phân loại; kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan (gọi tắt là kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật) và sử dụng Trạm kiểm định di động (Mobilab).

2. Đối tượng áp dụng quy trình là cơ quan hải quan thực hiện việc lấy mẫu gửi phân tích phân loại; kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật, hoặc gửi giám định, thử nghiệm tại các tổ chức giám định, thử nghiệm theo quy định, trong trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở xác định tính chính xác về đặc điểm, cấu tạo, thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa để định danh tên hàng, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế áp dụng đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hoặc xác định chính sách liên quan đến hàng hóa theo quy định tại Luật Hải quan và pháp luật có liên quan.

Đơn vị yêu cầu là các Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan khu vực có yêu cầu phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

Đơn vị thực hiện phân tích phân loại là Đội Kiểm định hải quan và Chi cục Kiểm định hải quan.

Đơn vị thực hiện kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật là Đội Kiểm định hải quan.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Đối với đơn vị yêu cầu:

Việc lựa chọn lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cần lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại; kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật hoặc gửi giám định, thử nghiệm dựa trên mức độ rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các thông tin nghiệp vụ thu thập được tại thời điểm lấy mẫu; được thực

hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc quyết định của Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu/ Đội trưởng Đội Hải quan ngoài cửa khẩu nơi người khai hải quan mở tờ khai.

Trường hợp các đơn vị hải quan có thông tin liên quan về rủi ro hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cần phải lấy mẫu để thực hiện phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật thì phải có văn bản cung cấp thông tin cho Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu/ Đội trưởng Đội Hải quan ngoài cửa khẩu nơi người khai hải quan mở tờ khai để xem xét phối hợp thực hiện.

2. Đối với đơn vị thực hiện phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật:

2.1. Cơ quan Kiểm định hải quan thực hiện phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa tiếp nhận phân tích phân loại hoặc Danh mục kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật tại cơ quan Kiểm định hải quan.

2.2. Khi thực hiện phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật phải tuân thủ quy định của Luật Hải quan, văn bản hướng dẫn Luật Hải quan, pháp luật có liên quan và căn cứ trên kết quả phân tích mẫu thực tế, các thông tin tại bộ hồ sơ hải quan, các tài liệu khác. Quá trình thực hiện phải đảm bảo khách quan, khoa học, chính xác, minh bạch.

2.3. Đội Kiểm định hải quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật theo địa bàn được phân công tại Quyết định của Cục Hải quan.

Trường hợp máy móc trang thiết bị hoặc nhân sự của Đội Kiểm định hải quan có sự thay đổi, không đáp ứng được số lượng hồ sơ yêu cầu:

a) Báo cáo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan, nêu lý do, đề xuất giai đoạn thực hiện và phương án điều chuyển địa bàn/một phần địa bàn, một/một số nhóm mặt hàng trên địa bàn để Đội Kiểm định hải quan khác tiếp nhận thực hiện và ban hành các Thông báo kết quả theo quy định.

b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm định hải quan căn cứ trên tình hình thực tế và trình Lãnh đạo Cục Hải quan đề xuất ký thừa lệnh văn bản thông báo việc điều chuyển địa bàn/một phần địa bàn, một/một số nhóm mặt hàng trên địa bàn và giai đoạn điều chuyển để Đội Kiểm định hải quan và các đơn vị yêu cầu được biết và thực hiện.

2.4. Trường hợp Đội Kiểm định hải quan chưa đủ điều kiện thực hiện phân tích một số chỉ tiêu kỹ thuật hoặc cần kiểm chứng kết quả phân tích:

b.1) Gửi mẫu tới Đội Kiểm định hải quan khác thuộc Chi cục Kiểm định hải quan hoặc;

b.2) Gửi yêu cầu giám định, thử nghiệm tại các tổ chức giám định, thử nghiệm theo quy định của pháp luật.

Các bước thực hiện cụ thể theo quy định tại Điều 7 Quy trình này.

2.5. Việc phân công chuyên viên thực hiện phân tích phân loại/chuyên viên kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật (gọi tắt là chuyên viên 1), chuyên viên rà soát kết quả phân tích phân loại/chuyên viên rà soát kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật (gọi tắt là chuyên viên 2) thuộc Đội Kiểm định hải quan và chuyên viên rà soát hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất thuộc Phòng Kiểm định (gọi tắt là chuyên viên rà soát) được thực hiện tự động bởi hệ thống quản lý nghiệp vụ kiểm định hải quan của Chi cục Kiểm định hải quan (gọi tắt là hệ thống Customslab).

Phân công thủ công thực hiện khi hệ thống Customslab gặp lỗi kỹ thuật không phân công tự động. Chi cục Kiểm định hải quan có văn bản thông báo tới Đội Kiểm định hải quan về việc xác nhận lỗi và thời gian khắc phục lỗi.

Đội trưởng Đội Kiểm định hải quan hoặc Trưởng phòng Kiểm định căn cứ trên tình hình thực tế, sự cần thiết để điều chỉnh phân công cho phù hợp và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh này.

2.6. Việc lựa chọn các Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện kiểm tra, rà soát sau khi ban hành được thực hiện tự động trên hệ thống Customslab. Trường hợp hệ thống Customslab chưa đáp ứng được chức năng này, việc lựa chọn Thông báo để rà soát do Trưởng phòng Kiểm định thực hiện.

Hệ thống Customslab lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra, rà soát đối với những Thông báo có mã số phân loại không thay đổi so với mã số khai báo hoặc mã số phân loại thay đổi so với mã số khai báo, nhưng không thay đổi mức thuế suất so với mức thuế suất của mã số khai báo và không thay đổi chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với các Thông báo còn lại, hệ thống Customslab lựa chọn trên cơ sở đánh giá tác động do sự thay đổi thuế suất so với mức thuế suất của mã số hàng hóa theo khai báo, thay đổi chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2.7. Các chứng từ, hồ sơ điện tử đáp ứng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định liên quan thì được khai thác trực tiếp trên VNACCS, E-CUSTOMS, MHS, sử dụng và có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

2.8. Trong quá trình thực hiện phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật, trường hợp chưa đủ cơ sở kết luận về tên hàng, đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa thì Đội Kiểm định hải quan báo cáo Chi cục Kiểm định hải quan để đề xuất thực hiện xác minh tại cơ sở sản xuất. Văn bản phối hợp xác minh cơ sở sản xuất thực hiện theo mẫu số 41a/VBPH/KĐHQ, biên bản làm việc theo mẫu số 42/MBB/KĐHQ tại phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN: LẤY MẪU VÀ GỬI HỒ SƠ YÊU CẦU PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI; TIẾP NHẬN PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI, BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ; XỬ LÝ SAU BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ; RÀ SOÁT THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Mục 1

LẤY MẪU, GỬI HỒ SƠ YÊU CẦU PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

Điều 3. Lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại

1. Hàng hóa phải lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại thực hiện theo quy định tại:

1.1. Khoản 5 Điều 29, Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, được sửa đổi tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

1.2. Khoản 11, 14, 16 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

1.3. Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

2. Yêu cầu lấy mẫu thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thực hiện lấy mẫu có sự chứng kiến của Đội Kiểm định hải quan theo chỉ đạo của Cục Hải quan thì đơn vị yêu cầu thực hiện như sau:

2.1. Có văn bản gửi Đội Kiểm định hải quan, thông báo về việc phối hợp chứng kiến lấy mẫu. Trong văn bản nêu cụ thể thời gian, địa điểm, nội dung nghi ngờ và đối tượng mẫu.

2.2. Lập biên bản theo mẫu số 10/BBXN/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình.

3. Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích phân loại thực hiện theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy trình này.

Điều 4. Lập và gửi hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại

1. Lập hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại như sau:

1.1. Các chứng từ trong bộ hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (sau đây gọi là phiếu yêu cầu phân tích phân loại) theo mẫu số

05/PYCPT/2021 ban hành kèm Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính. Mỗi mặt hàng lập 01 phiếu yêu cầu phân tích phân loại.

Tại mục 13 phiếu yêu cầu phân tích ghi rõ: Cơ sở nghi ngờ, nội dung nghi ngờ, mã số nghi ngờ, tiêu chí yêu cầu phân tích phân loại cụ thể theo Chú giải HS, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, ghi chỉ đạo của Cục Hải quan (ghi rõ số, ngày văn bản/chỉ đạo - nếu có) và chỉ thị rủi ro đối với mặt hàng yêu cầu phân tích phân loại (nếu có).

b) Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa theo mẫu số 01/PGTL/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này;

c) Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL ban hành tại Phụ lục V kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

d) Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa hoặc bản phân tích thành phần sản phẩm, thể hiện thông tin kỹ thuật của hàng hóa, phục vụ mục đích phân tích phân loại như thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng, cách thức sử dụng, quy trình sản xuất hoặc nguồn gốc,...

Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần sản phẩm, tại mục 12 phiếu yêu cầu phân tích phân loại nêu rõ lý do không có tài liệu kỹ thuật.

đ) Bản chụp của các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan (nếu có) như: Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (C/Q), chứng thư giám định và các chứng từ khác liên quan.

Gửi bản giấy đối với các chứng từ nêu tại tiết a), b), c), d) điểm 1.1 khoản 1 Điều này. Các chứng từ còn lại nếu khai thác được trên hệ thống VNACCS/VCIS, E-CUSTOMS không cần phải gửi bản giấy.

Các chứng từ trong bộ hồ sơ phải được đóng dấu giáp lai theo quy định.

1.2. Mẫu hàng hóa đã niêm phong hải quan theo quy định.

a) Cùng 01 tờ khai hải quan hoặc một mục hàng khai báo có nhiều mặt hàng thì có thể gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại. Số lượng phiếu yêu cầu phân tích phân loại tương ứng với số lượng mặt hàng.

b) Hàng hóa nhập khẩu là bộ sản phẩm trong cùng một tờ khai hải quan thì thực hiện lấy mẫu cả bộ sản phẩm. Mỗi mẫu được niêm phong hải quan riêng biệt và lập một Phiếu yêu cầu phân tích phân loại tương ứng.

2. Đơn vị yêu cầu thực hiện lập hồ sơ và gửi đến Đội Kiểm định hải quan qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc gửi trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu.

Mục 2
TIẾP NHẬN PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI, BAN HÀNH THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÈM MÃ SỐ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 5. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại

Chuyên viên được phân công tiếp nhận hồ sơ thuộc Đội Kiểm định hải quan (sau đây gọi là chuyên viên tiếp nhận) thực hiện như sau:

1. Kiểm tra hồ sơ

1.1. Kiểm tra chứng từ thuộc hồ sơ:

a) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo điểm 1.1. khoản 1 Điều 4 Quy trình này.

b) Kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của nội dung thông tin tại Phiếu yêu cầu phân tích phân loại.

1.2. Kiểm tra mẫu: Kiểm tra bao bì mẫu, niêm phong hải quan, số lượng mẫu, quy cách đóng gói mẫu đúng theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 3 Quy trình này.

1.3. Kiểm tra, xác định mặt hàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy trình này.

2. Xử lý kết quả kiểm tra

2.1. Tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp Hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại đáp ứng các nội dung kiểm tra nêu tại khoản 1 Điều này.

2.2. Trả lại hồ sơ trong trường hợp Hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại không đáp ứng điều kiện tại điểm 1.3 khoản 1 Điều này.

Chuyên viên tiếp nhận bàn giao văn bản trả lại hồ sơ theo mẫu số 03/TLHS/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này và hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại cho văn thư đơn vị để thực hiện theo quy định tại tiết c) điểm 2.3 khoản 2 Điều này.

2.3. Yêu cầu bổ sung chứng từ theo mẫu số 02/BSHSPT/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này trong trường hợp hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại không đáp ứng điều kiện tại tiết a) điểm 1.1 khoản 1 Điều này.

a) Trong thời hạn nêu tại văn bản yêu cầu bổ sung chứng từ, đơn vị yêu cầu gửi chứng từ bổ sung hoặc có văn bản trả lời tới Đội Kiểm định hải quan. Nếu đơn vị yêu cầu gửi bổ sung chứng từ, chuyên viên tiếp nhận chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy trình này.

b) Quá thời gian nêu tại văn bản yêu cầu bổ sung chứng từ, đơn vị yêu cầu không bổ sung thì Chuyên viên tiếp nhận bàn giao văn bản trả lại hồ sơ theo mẫu số 03/TLHS/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này và hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại cho văn thư đơn vị.

c) Văn thư của Đội Kiểm định hải quan phát hành văn bản trả lại hồ sơ trên hệ thống CCES.

c.1) Trường hợp đơn vị yêu cầu có phản hồi đề nghị trực tiếp đến nhận lại hồ sơ thì chủ động liên hệ với Đội Kiểm định hải quan trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản trả lại hồ sơ. Quá thời hạn hẹn đến nhận lại hồ sơ thì văn thư gửi qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát.

c.2) Trường hợp quá 5 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản trả lại hồ sơ, đơn vị yêu cầu không phản hồi thì văn thư thực hiện gửi hồ sơ qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát.

Trên cơ sở văn bản trả lại của Đội Kiểm định hải quan, đơn vị yêu cầu cập nhật lại thông tin trên hệ thống MHS.

3. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại:

Chuyên viên tiếp nhận thực hiện:

3.1. Lập phiếu tiếp nhận yêu cầu phân tích (02 bản) theo mẫu số 06/PTNYCPT/2015 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, 01 bản gửi đơn vị yêu cầu, 01 bản đính kèm hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại. Tại mục số lượng mẫu của phiếu tiếp nhận yêu cầu phân tích ghi rõ số niêm phong hải quan của mẫu.

3.2. Cập nhật lên hệ thống Customslab các thông tin tại phiếu yêu cầu phân tích phân loại liên quan đến hàng hóa và các chứng từ khác có liên quan.

3.3. Sau khi hệ thống Customslab tự động phân công chuyên viên 1, chuyên viên 2 hoặc Đội trưởng Đội Kiểm định hải quan phân công thủ công; chuyên viên tiếp nhận thực hiện:

a) Bàn giao 01 mẫu và chứng từ tại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại cho chuyên viên 1.

b) Bàn giao 01 mẫu cho chuyên viên quản lý mẫu lưu theo quy định tại Điều 25 Quy trình này.

Quá trình giao nhận giữa chuyên viên tiếp nhận, chuyên viên 1 và chuyên viên quản lý mẫu lưu được ký xác nhận vào Sổ bàn giao hồ sơ phân tích phân loại/mẫu lưu theo mẫu số 04/SBG/2025 tại Phụ lục II Quy trình này.

4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại: Đội Kiểm định hải quan có văn bản gửi đơn vị yêu cầu đề nghị bổ sung hoặc trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại (nếu không thuộc đối tượng phân tích phân loại); trường hợp đã đủ hồ sơ thì lập phiếu tiếp nhận và thông báo cho đơn vị yêu cầu biết.

Điều 6. Thực hiện phân tích phân loại và rà soát kết quả phân tích phân loại

1. Chuyên viên 1 thực hiện phân tích phân loại

1.1. Phân tích

a) Nghiên cứu hồ sơ, xác định các tiêu chí, chỉ tiêu, phương pháp phân tích;

b) Chuẩn bị điều kiện phân tích: thiết bị, hóa chất, dụng cụ, điều kiện tiện nghi môi trường;

c) Thực hiện phân tích trên mẫu được phân công một khách quan, khoa học, chính xác, đúng yêu cầu của phương pháp phân tích;

d) In kết quả phân tích hoặc in bản chụp màn hình kết quả phân tích;

đ) Lập và điền đầy đủ thông tin trên Biên bản phân tích phân loại theo Mẫu số 05/BBPTPL/2025 tại Phụ lục II ban hành theo Quy trình này.

1.2. Phân loại

Căn cứ kết quả phân tích và hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thông tin liên quan đến hàng hóa và các quy định của pháp luật liên quan để làm căn cứ đề xuất mã số hàng hóa tại Biên bản phân tích phân loại phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Việc phân loại mã số thực hiện:

a) Trường hợp kết quả phân tích, chứng từ tại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo Chú giải HS, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, chuyên viên 1 thực hiện:

a.1) Xác định tên gọi hàng hóa theo đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam của mẫu yêu cầu phân tích.

a.2) Xác định mã số phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

a.3) Tra cứu trên hệ thống Customslab và MHS lần lượt theo các tiêu chí:

a.3.1) Tên đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu.

a.3.2) Tên hàng theo khai báo.

a.3.3) Tên thương mại.

a.3.4) Mã số khai báo.

a.3.5) Mã số đã xác định tại tiết a.2 điểm 1.2 khoản 1 Điều này.

a.3.6) Tên gọi theo cấu tạo, công dụng đã xác định tại mục a.1) tiết a) điểm 2.2 khoản 2 Điều này.

a.4) Lập và điền đầy đủ thông tin trên Biên bản phân tích phân loại trên cơ sở các nội dung tại mục a.1), a.2), a.3) tiết a) điểm 1.2 khoản 2 Điều này.

a.5) Dự thảo Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất:

a.5.1) Trường hợp mẫu hàng hóa có kết quả phân tích và mã số phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015,

đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính, thì dự thảo Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 10/TBKQPTPL/2021 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BTC.

a.5.2) Trường hợp mẫu hàng hóa không đáp ứng quy định tại mục a.5.1) tiết a.5) điểm 1.2 khoản 1 Điều này thì dự thảo Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất theo mẫu số 08/PKQPT-MSĐX/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này.

b) Trường hợp kết quả phân tích, chứng từ tại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại chưa đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo Chú giải HS, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

b.1) Trường hợp cần thêm thông tin về hàng hóa, chuyên viên 1 dự thảo văn bản theo mẫu số 02/BSHSPT/2025 tại Phụ lục II Quy trình này, gửi đơn vị yêu cầu đề nghị làm rõ các thông tin, trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan phê duyệt.

b.2) Nếu cần thực hiện gửi mẫu phân tích tại Đội Kiểm định hải quan khác hoặc giám định, thử nghiệm thì thực hiện theo Điều 7 Quy trình này.

b.3) Sau khi nhận được kết quả phân tích tại Đội Kiểm định hải quan khác hoặc kết quả giám định, thử nghiệm (nếu có), thông tin về hàng hóa do đơn vị yêu cầu làm rõ (nếu có), chuyên viên 1 thực hiện theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này.

b.4) Trường hợp sau khi nhận được kết quả phân tích tại Đội Kiểm định hải quan khác hoặc kết quả giám định, thử nghiệm (nếu có), thông tin về hàng hóa do đơn vị yêu cầu làm rõ (nếu có), chuyên viên 1 xác định chưa đủ cơ sở để phân loại hàng hóa theo Chú giải HS, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì báo cáo Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan xin ý kiến chỉ đạo.

c) Trong quá trình thực hiện phân loại, trường hợp phát hiện việc phân loại không thống nhất đối với cùng một mặt hàng hoặc việc áp dụng Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thống nhất, chuyên viên 1 ghi nhận vào Biên bản phân tích phân loại; soạn tờ trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan và dự thảo văn bản báo cáo Chi cục Kiểm định hải quan.

d) Chuyên viên 1 chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan và đầy đủ của kết quả phân tích, mã số đề xuất và hồ sơ liên quan.

2. Chuyên viên 1 lập và chuyển hồ sơ phân tích phân loại đến chuyên viên 2 để thực hiện rà soát.

Hồ sơ phân tích phân loại bao gồm:

a) Các chứng từ tại hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại;

b) Phiếu tiếp nhận yêu cầu phân tích;

c) Kết quả phân tích hoặc bản chụp màn hình kết quả phân tích;

d) Biên bản phân tích phân loại;

e) Văn bản gửi phân tích tại Đội Kiểm định hải quan khác hoặc gửi giám định, thử nghiệm (nếu có);

g) Kết quả phân tích tại Đội Kiểm định hải quan khác hoặc kết quả giám định, thử nghiệm (nếu có);

h) Dự thảo Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dự thảo Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

i) Các văn bản, tài liệu tham khảo khác (nếu có);

3. Chuyên viên 2 thực hiện:

3.1. Rà soát tính chính xác, đầy đủ, phù hợp các nội dung sau:

a) Kết quả phân tích và kết quả phân loại tại Biên bản phân tích phân loại.

b) Việc áp dụng Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

c) Nội dung dự thảo Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dự thảo Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

3.2. Trường hợp có nội dung cần yêu cầu làm rõ thì chuyên viên 2 ghi rõ lí do vào Biên bản phân tích phân loại và chuyển lại cho chuyên viên 1 thực hiện.

4. Trường hợp hồ sơ phân tích phân loại đầy đủ và đủ căn cứ để xác định mã số hàng hóa thì thực hiện như sau:

4.1. Chuyên viên 1 và chuyên viên 2 ký vào Biên bản phân tích phân loại;

4.2. Chuyên viên 1 ký nháy vào dự thảo Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dự thảo Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất;

4.3. Chuyên viên 2 trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan phê duyệt.

5. Trường hợp chuyên viên 1 và chuyên viên 2 chưa thống nhất được phương án xử lý hồ sơ phân tích phân loại thì báo cáo Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan để xem xét, quyết định.

Điều 7. Gửi mẫu để phân tích tại các Đội Kiểm định hải quan khác hoặc gửi mẫu giám định, thử nghiệm tại các tổ chức giám định, thử nghiệm trong quá trình thực hiện phân tích phân loại

1. Đội Kiểm định hải quan thực hiện gửi mẫu để phân tích tại các Đội Kiểm định hải quan khác hoặc gửi mẫu giám định, thử nghiệm tại các tổ chức giám định, thử nghiệm trong trường hợp sau:

1.1. Một vài tiêu chí kỹ thuật trong các tiêu chí cần phải phân tích tại đơn vị nhưng chưa đủ cơ sở để thực hiện;

1.2. Kiểm chứng lại kết quả phân tích.

2. Chuyên viên 1 thực hiện gửi mẫu như sau:

2.1. Xác định cụ thể các tiêu chí cần thực hiện phân tích hoặc giám định, thử nghiệm.

2.2. Lập và điền đầy đủ thông tin tại văn bản gửi phân tích tại Đội Kiểm định hải quan khác theo mẫu số 16/YCHTPT/2025 hoặc gửi mẫu giám định, thử nghiệm theo mẫu số 06/TCGĐ-TN/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này, trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan phê duyệt.

2.3. Cập nhật các tiêu chí cần phân tích, giám định hoặc thử nghiệm lên hệ thống Customslab.

2.4. Tách mẫu để gửi phân tích, giám định hoặc thử nghiệm từ mẫu hàng hóa tiếp nhận yêu cầu phân tích và niêm phong hải quan đối với mẫu gửi theo quy định.

2.5. Chuyển mẫu và văn bản gửi phân tích, giám định hoặc thử nghiệm tới bộ phận văn thư của Đội Kiểm định hải quan để phát hành theo quy định.

2.6. Chuyên viên 1 không được tự ý trao đổi với tổ chức giám định, thử nghiệm dưới mọi hình thức. Trong trường hợp cần bổ sung, làm rõ yêu cầu về kỹ thuật đối với tổ chức giám định, thử nghiệm thì chuyên viên 1 dự thảo công văn và báo cáo lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan phê duyệt.

2.7. Sau khi nhận kết quả phân tích, giám định, thử nghiệm có nội dung cần làm rõ, chuyên viên 1 dự thảo văn bản trao đổi gửi Đội Kiểm định hải quan khác hoặc tổ chức giám định, thử nghiệm, trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan phê duyệt.

Văn bản trao đổi nêu rõ nội dung cần trao đổi. Nội dung trao đổi không tác động làm ảnh hưởng tới tính chính xác và khách quan của kết quả.

2.8. Các văn bản trao đổi giữa Đội Kiểm định hải quan với Đội Kiểm định hải quan khác, với tổ chức giám định, thử nghiệm và bản chính kết quả phân tích, giám định, thử nghiệm được lưu trữ trong hồ sơ phân tích phân loại.

3. Văn thư thực hiện:

3.1. Tiếp nhận mẫu và văn bản yêu cầu.

3.2. Gửi mẫu và văn bản yêu cầu đến Đội Kiểm định hải quan khác hoặc tổ chức giám định, thử nghiệm.

3.3. Sau khi nhận được kết quả phân tích, giám định, thử nghiệm, bộ phận văn thư chuyển kết quả cho Chuyên viên 1.

4. Trường hợp nhận được yêu cầu phân tích từ các Đội Kiểm định hải quan khác thì thực hiện như sau:

4.1. Thực hiện phân tích theo yêu cầu.

4.2. Trả kết quả phân tích theo mẫu số 17/KQHTPT/2025 tại Phụ lục II Quy trình này.

Điều 8. Phê duyệt hồ sơ phân tích phân loại

Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan thực hiện:

1. Trường hợp có nội dung cần yêu cầu làm rõ thì ghi rõ lý do, ý kiến chỉ đạo vào Biên bản phân tích phân loại và trả lại hồ sơ để yêu cầu giải trình.

2. Ký Biên bản phân tích phân loại và ký duyệt Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

Điều 9. Ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Sau khi Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phê duyệt, chuyên viên 1 thực hiện như sau:

1.1. Đính kèm Biên bản phân tích phân loại, kết quả phân tích, giám định, thử nghiệm (nếu có), các thông tin tài liệu có liên quan (nếu có) và Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lên hệ thống Customslab.

1.2. Nhập thông tin kết quả phân tích phân loại trên hệ thống MHS.

1.3. Chuyển hồ sơ, Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được ký duyệt tới bộ phận văn thư Đội Kiểm định hải quan.

2. Bộ phận văn thư Đội Kiểm định hải quan thực hiện:

2.1. Phát hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống CCES theo quy định, đồng thời gửi 01 bản giấy Thông báo tới đơn vị yêu cầu, để đơn vị yêu cầu gửi Thông báo tới đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu có hàng hóa được phân tích phân loại.

2.2. Cập nhật số và đính kèm Thông báo lên hệ thống Customslab.

2.3. Cập nhật số Thông báo lên hệ thống MHS theo quy định.

2.4. Lưu trữ hồ sơ phân tích phân loại theo quy định.

3. Thời hạn ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

3.1. Trường hợp không gửi giám định, thử nghiệm, thời hạn ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, trường hợp do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp, cần thêm thời gian thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại.

3.2. Trường hợp gửi giám định, thử nghiệm, thời hạn ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, thử nghiệm.

Điều 10. Ban hành Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất

1. Sau khi Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất được phê duyệt, chuyên viên 1 thực hiện như sau:

1.1. Đính kèm Biên bản phân tích phân loại, kết quả phân tích, giám định, thử nghiệm (nếu có), các thông tin tài liệu có liên quan (nếu có) và Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất lên hệ thống Customslab.

1.2. Nhập thông tin kết quả phân tích trên hệ thống MHS.

1.3. Chuyển hồ sơ, Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất đã được ký duyệt và mẫu (nếu được yêu cầu) tới bộ phận văn thư Đội Kiểm định hải quan.

2. Bộ phận văn thư Đội Kiểm định hải quan thực hiện:

2.1. Phát hành Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất trên hệ thống CCES theo quy định.

2.2. Cập nhật số và đính kèm Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất lên hệ thống Customslab theo quy định.

2.3. Lưu trữ hồ sơ phân tích phân loại theo quy định.

3. Thời hạn ban hành Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất:

3.1. Trường hợp không gửi giám định, thử nghiệm, thời hạn ban hành Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, trường hợp do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp, cần thêm thời gian thì không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại.

3.2. Trường hợp gửi giám định, thử nghiệm, thời hạn ban hành Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, thử nghiệm.

Mục 3
BAN HÀNH THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 11. Phê duyệt hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất để ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Hệ thống Customslab tự động phân công chuyên viên Phòng Kiểm định thực hiện rà soát hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

2. Chuyên viên rà soát thực hiện khai thác hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất trên hệ thống Customslab, thực hiện rà soát và lập Phiếu rà soát theo mẫu số 09/PRS-TBĐX/2025 tại Phụ lục II Quy trình này.

3. Xử lý kết quả rà soát:

3.1. Trường hợp hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất đủ cơ sở để ban hành Thông báo kết quả phân loại:

Chuyên viên rà soát ký Phiếu rà soát, dự thảo Thông báo kết quả phân loại trình Lãnh đạo Phòng Kiểm định; Lãnh đạo Chi cục Kiểm định hải quan ký duyệt Phiếu rà soát và Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3.2 Trường hợp cần làm rõ thêm thông tin về hàng hóa, chuyên viên rà soát ghi ý kiến vào Phiếu rà soát, chuyển Lãnh đạo phòng phê duyệt, phản hồi trên hệ thống Customslab để Đội Kiểm định hải quan thực hiện.

Sau khi nhận phản hồi của Đội kiểm định hải quan, thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều này.

Điều 12. Ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Sau khi được phê duyệt, chuyên viên rà soát chuyển hồ sơ Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tới bộ phận văn thư Chi cục Kiểm định hải quan.

2. Bộ phận văn thư Chi cục Kiểm định hải quan thực hiện:

2.1. Phát hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống CCES theo quy định, đồng thời gửi 01 bản giấy Thông báo tới đơn vị yêu cầu phân tích, để đơn vị yêu cầu gửi Thông báo tới đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu có hàng hóa được phân tích phân loại.

2.2. Ngay sau khi phát hành, cập nhật và đính kèm Thông báo kết quả phân loại lên hệ thống Customslab.

2.3. Lưu trữ hồ sơ phân tích phân loại theo quy định.

3. Sau khi ban hành Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyên viên rà soát cập nhật kết quả phân loại trên hệ thống Customslab và MHS.

4. Thời hạn ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

4.1. Trường hợp không gửi mẫu trưng cầu giám định, thử nghiệm, thời hạn ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, trường hợp do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích hoặc mẫu hàng hóa phức tạp, cần thêm thời gian thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại.

4.2 Trường hợp gửi mẫu trưng cầu giám định, thử nghiệm, thời hạn ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả trưng cầu giám định, thử nghiệm. Trường hợp mẫu hàng hóa phức tạp cần có thêm thời gian thì không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả trưng cầu giám định, thử nghiệm.

Mục 4

XỬ LÝ SAU KHI BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÈM MÃ SỐ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 13. Xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đề nghị trưng cầu giám định

1. Khi nhận được văn bản của người khai hải quan về việc không đồng ý với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và đề nghị trưng cầu giám định, Đội Kiểm định hải quan thực hiện như sau:

1.1. Có văn bản trả lời trong trường hợp không tách được mẫu và nêu rõ lý do.

1.2. Thực hiện tách mẫu trong trường hợp đảm bảo đủ điều kiện tách mẫu để trưng cầu giám định.

a) Thông báo bằng văn bản cho người khai hải quan và đơn vị yêu cầu về thời gian, địa điểm tách mẫu.

b) Chuyên viên được giao xử lý vụ việc nhận mẫu lưu từ chuyên viên quản lý mẫu lưu.

c) Tách mẫu, niêm phong hải quan và lập biên bản tách mẫu theo mẫu số 08a/BBTM/GSQL tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được thay thế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Xử lý kết quả trưng cầu giám định do người khai hải quan cung cấp:

2.1. Trường hợp sử dụng kết quả trưng cầu giám định và giữ nguyên Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Đội Kiểm định hải quan thông báo cho người khai hải quan và đơn vị yêu cầu về việc giữ nguyên kết quả Thông báo đã ban hành.

2.2. Trường hợp sử dụng kết quả trưng cầu giám định và dẫn tới thay đổi mã số hàng hóa tại Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Đội Kiểm định hải quan ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa theo thẩm quyền; hoặc báo cáo kèm hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất gửi Chi cục Kiểm định hải quan để ban hành Thông báo kết quả phân loại theo quy định (sau khi đã có công văn gửi đơn vị yêu cầu về việc thu hồi Thông báo đã ban hành).

Chi cục Kiểm định hải quan có văn bản gửi Ban Công nghệ thông tin và thống

kê hải quan, Ban Nghiệp vụ thuế Hải quan, Văn Phòng Cục Hải quan để gỡ Thông báo ra khỏi hệ thống MHS và Website Hải quan.

2.3. Trường hợp không sử dụng kết quả trưng cầu giám định:

Đội Kiểm định hải quan trong phạm vi thẩm quyền, tự đánh giá, cân nhắc để quyết định việc không sử dụng kết quả trưng cầu giám định do người khai cung cấp và sự cần thiết của việc trưng cầu giám định lại.

Trường hợp không sử dụng kết quả trưng cầu giám định này và cần thiết phải trưng cầu giám định lại thì thực hiện theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Có văn bản thông báo cho người khai hải quan và nêu rõ lý do trưng cầu giám định. Phiếu trưng cầu giám định thực hiện theo mẫu số 06/TCGĐ-TN/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này.

Sau khi nhận được kết quả trưng cầu giám định lại thì thực hiện theo quy định tại điểm 2.1 và 2.2 khoản 2 Điều này.

3. Kết thúc quá trình xử lý, Đội Kiểm định hải quan cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống Customslab, MHS (trong trường hợp hệ thống MHS đáp ứng).

4. Quá trình giao nhận đối với mẫu lưu phải ký xác nhận vào Sổ theo dõi theo mẫu số 07/STDML/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm Quy trình này.

Điều 14. Xử lý trong trường hợp người khai hải quan có đơn khiếu nại về Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá, Thông báo kết quả phân loại

1. Đối với Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Đội Kiểm định hải quan ban hành:

1.1. Đội Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Luật Khiếu nại,.

1.2. Chi cục Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Luật Khiếu nại.

2. Đối với Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Kiểm định hải quan ban hành:

2.1. Chi cục Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Luật Khiếu nại.

2.2. Cục Hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của Luật Khiếu nại.

3. Kết thúc quá trình giải quyết khiếu nại, Đội Kiểm định hải quan, Chi cục Kiểm định hải quan cập nhật kết quả giải quyết khiếu nại lên hệ thống MHS theo thẩm quyền và theo đúng quy định.

Mục 5

RÀ SOÁT THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÈM MÃ SỐ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 15. Rà soát Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Nội dung rà soát: Rà soát hồ sơ Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phân công.

2. Hệ thống Customslab lựa chọn Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Đội Kiểm định hải quan ban hành của tháng liền kề trước đó để đưa ra chỉ thị cho Chi cục Kiểm định hải quan (phòng Kiểm định) rà soát lại.

3. Trong quá trình rà soát, trường hợp phát hiện Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa phù hợp thì đơn vị rà soát và Đội Kiểm định hải quan chủ động trao đổi và có văn bản báo cáo Lãnh đạo Chi cục Kiểm định hải quan đề xuất phương án xử lý. Trường hợp phát hiện công chức thực hiện không đúng theo quy định thì xử lý theo các quy định hiện hành.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN: LẤY MẪU VÀ GỬI HỒ SƠ YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT; TIẾP NHẬN, BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XỬ LÝ SAU BAN HÀNH

Mục 1

LẤY MẪU, GỬI HỒ SƠ YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

Điều 16. Lấy mẫu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật

1. Các trường hợp lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật:

1. Hàng hóa phải lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật thực hiện theo quy định tại:

1.1. Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 167/2025/NĐ-CP15 ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

1.2. Khoản 11, 14, 16 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

2. Yêu cầu của việc lấy mẫu thực hiện theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

Trường hợp thực hiện lấy mẫu có sự chứng kiến của Đội Kiểm định hải quan theo chỉ đạo của Cục Hải quan thì thực hiện theo quy định tại điểm 2.1, 2.2 khoản 2 Điều 3 Quy trình này.

3. Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu thực hiện theo khoản 3 Điều 3 Quy trình này.

Điều 17. Lập và gửi hồ sơ yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật

1. Lập hồ sơ yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật như sau:

1.1. Các chứng từ trong bộ hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 44-PYCKT/KĐHQ tại phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính).

Tại mục 13 phiếu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật ghi rõ: Cơ sở nghi ngờ, nội dung nghi ngờ, tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra, đánh giá cụ thể theo Chú giải HS, Chú giải bổ sung Danh mục AHTN, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, văn bản chỉ đạo của Cục Hải quan (ghi rõ số, ngày văn bản/chỉ đạo - nếu có) và chỉ thị rủi ro đối với mặt hàng yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật (nếu có).

b) Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa theo mẫu số 01/PGTL/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này.

c) Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (nếu có).

d) Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa hoặc bản phân tích thành phần sản phẩm. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật, bản phân tích thành phần sản phẩm thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do tại mẫu số 44-PYCKT/KĐHQ.

đ) Bản chụp của các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan (nếu có) như: Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (C/Q), chứng thư giám định và các chứng từ khác liên quan.

Gửi bản giấy đối với các chứng từ nêu tại tiết a), b), c), d) điểm 1.1 khoản 1 Điều này. Các chứng từ còn lại nếu khai thác được trên hệ thống VNACCS, E-CUSTOMS không cần phải gửi bản giấy.

1.2. Mẫu hàng hóa yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật

Trường hợp gửi nhiều mặt hàng thuộc cùng 01 tờ khai hải quan hoặc một mục hàng khai báo có nhiều mặt hàng thì có thể gửi 01 bộ hồ sơ yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật. Số lượng phiếu yêu cầu tương ứng với số lượng mặt hàng.

2. Đơn vị yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật thực hiện lập hồ sơ và gửi đến Đội Kiểm định hải quan qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc gửi trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu.

Mục 2
TRÌNH TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

Điều 18. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy trình này.

Phiếu tiếp nhận yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan theo mẫu số 13/PTNYCKT/2025 tại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này.

Quá trình giao nhận giữa chuyên viên tiếp nhận, chuyên viên 1 và chuyên viên quản lý mẫu lưu được ký xác nhận vào Sổ bàn giao hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật/mẫu lưu theo mẫu số 15/SBGKT/2025 tại Phụ lục II Quy trình này.

Điều 19. Thực hiện kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật

1. Chuyên viên 1 thực hiện như sau:

1.1. Phân tích hàng hóa theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 6 Quy trình này. Biên bản kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật được lập theo mẫu số 14/BBKT/2025 tại phụ lục II ban hành theo quy trình này.

1.2. Đánh giá kết quả phân tích khi có yêu cầu của đơn vị yêu cầu.

1.3. Lập và chuyển hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật cho chuyên viên 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy trình này.

2. Chuyên viên 2 rà soát tính chính xác, đầy đủ, phù hợp các nội dung tại Biên bản kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 20. Phê duyệt hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật

Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan thực hiện:

1. Trường hợp có nội dung cần yêu cầu làm rõ thì ghi rõ lý do, ý kiến chỉ đạo vào Biên bản kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và trả lại hồ sơ để yêu cầu giải trình.

2. Ký Biên bản kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và ký duyệt Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mục 3

BAN HÀNH VÀ XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHÔNG ĐỒNG Ý THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Điều 21. Ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Trình tự ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy trình này.

Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được ban hành theo mẫu theo mẫu 43-KQKTĐG/KĐHQ tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, được bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

Điều 22. Xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý với Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Khi nhận được văn bản không đồng ý với Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Đội Kiểm định hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Quy trình này.

2. Xử lý kết quả trưng cầu giám định do người khai hải quan cung cấp:

2.1. Trường hợp sử dụng kết quả trưng cầu giám định và giữ nguyên Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Đội Kiểm định hải quan thông báo cho người khai hải quan và đơn vị yêu cầu về việc giữ nguyên kết quả Thông báo đã ban hành.

2.2. Trường hợp sử dụng kết quả trưng cầu giám định và dẫn tới thay đổi kết quả phân tích tại Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Đội Kiểm định hải quan ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo thẩm quyền (sau khi đã có công văn gửi đơn vị yêu cầu về việc thu hồi Thông báo đã ban hành).

2.3. Trường hợp không sử dụng kết quả trưng cầu giám định:

Đội Kiểm định hải quan trong phạm vi thẩm quyền, đánh giá kết quả trưng cầu giám định do ngươi khai hải quan cung cấp; xem xét quyết định sử dụng kết quả trưng cầu giám định và sự cần thiết trưng cầu giám định lại.

Trường hợp không sử dụng kết quả trưng cầu giám định do người khai cung cấp và cần thiết phải trưng cầu giám định lại thì thực hiện theo khoản 2 Điều 30 Nghị

định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Có văn bản thông báo cho người khai hải quan và nêu rõ lý do trưng cầu giám định. Phiếu trưng cầu giám định thực hiện theo mẫu số 06/TCGĐ-TN/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này.

Sau khi nhận được kết quả trưng cầu giám định lại thì thực hiện theo quy định tại điểm 2.1 và 2.2 khoản 2 Điều này.

3. Kết thúc quá trình xử lý, Đội Kiểm định hải quan cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống Customslab trong trường hợp hệ thống đáp ứng

Điều 23. Xử lý trong trường hợp người khai hải quan có đơn khiếu nại về Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đội Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Luật Khiếu nại. Chi cục Kiểm định hải quan chủ trì giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Luật Khiếu nại.

Chương IV

TRẢ MẪU, LƯU MẪU, HỦY MẪU SAU KHI BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

Điều 24. Trả lại mẫu

Đội Kiểm định hải quan lập biên bản trả lại mẫu cho người khai hải quan theo mẫu số 07/BBTLMHH/2015 tại Phụ lục Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 và mẫu số 45-BBTM/KĐHQ tại Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được bổ sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025, trong các trường hợp sau:

1. Tại Phiếu yêu cầu phân tích phân loại hoặc Phiếu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật có yêu cầu lấy lại mẫu trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan.

2. Người khai hải quan có văn bản đề nghị lấy lại mẫu hàng hóa, trong văn bản có xác nhận của đơn vị yêu cầu, nội dung công nhận và cam kết không khiếu nại về kết quả phân tích.

Điều 25. Lưu mẫu, hủy mẫu

1. Việc thực hiện lưu mẫu như sau:

1.1. Đội trưởng Đội Kiểm định hải quan phân công chuyên viên quản lý mẫu lưu.

1.2. Chuyên viên tiếp nhận có trách nhiệm bàn giao mẫu cho chuyên viên quản lý mẫu lưu, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin vào Sổ bàn giao theo mẫu số 04/SBG/2025 tại Phụ lục II Quy trình này, ký xác nhận bàn giao để bảo đảm việc quản lý mẫu chặt chẽ, chính xác.

1.3. Chuyên viên quản lý mẫu bàn giao mẫu lưu cho chuyên viên thực hiện tách mẫu và nhận lại mẫu sau khi tách để lưu, được theo dõi và ký xác nhận vào Sổ theo dõi mẫu lưu theo mẫu số 07/STDML/2025 tại Phụ lục II Quy trình này và nhập kho để quản lý, lưu trữ theo đúng quy định.

1.4. Kho lưu trữ mẫu phải đảm bảo an toàn, đáp ứng các yêu cầu lưu trữ.

2. Thời hạn lưu mẫu được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Chính phủ.

3. Trong thời hạn lưu mẫu 120 ngày theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, phát sinh trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc có đơn khiếu nại, thì Đội Kiểm định hải quan giữ lại mẫu lưu, không tiến hành hủy mẫu cho đến khi giải quyết xong.

4. Khi mẫu hết hạn lưu giữ theo quy định, Đội Kiểm định hải quan lập Quyết định hủy mẫu kèm biên bản hủy mẫu theo mẫu số 11/QĐHM-BBHM/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này và tiến hành huỷ mẫu. Quyết định hủy mẫu kèm biên bản hủy mẫu được lưu tại hồ sơ theo quy định.

5. Trường hợp mẫu hàng hóa dễ gây nguy hiểm, mẫu hàng hóa đã bị biến chất, mẫu hàng hóa không còn khả năng lưu trữ hoặc mẫu hàng hóa bị hỏng/niêm phong bị hỏng do bất khả kháng, chuyên viên quản lý mẫu lưu báo cáo Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan và đề xuất hủy mẫu lưu theo khoản 4 Điều này. Đội Kiểm định hải quan có văn bản thông báo cho đơn vị yêu cầu, đồng thời gửi Chi cục Kiểm định hải quan để biết.

Chương V

SỬ DỤNG TRẠM KIỂM ĐỊNH DI ĐỘNG (MOBILAB) ĐỂ PHÂN TÍCH, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT HÀNG HÓA TẠI ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Điều 26. Gửi yêu cầu điều động Trạm Kiểm định di động (Mobilab)

1. Trạm Kiểm định di động (Mobilab) được sử dụng thực hiện phân tích để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan.

2. Đối tượng hàng hóa cần kiểm tra là hàng hóa tại Danh mục tiêu chí kỹ thuật tiếp nhận thực hiện tại cơ quan kiểm định hải quan và có thể được phân tích bằng các máy móc, trang thiết bị phân tích trên Mobilab và các thiết bị di động cầm tay được trang bị tại cơ quan kiểm định hải quan.

3. Địa điểm Mobilab được điều động tới để kiểm tra thực tế hàng hóa cần có khoảng cách địa lý, địa hình di chuyển an toàn, không ảnh hưởng đến độ ổn định và vận hành của các máy móc, trang thiết bị phân tích trên Mobilab.

4. Mobilab được điều động tới địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa trong các trường hợp:

a) Theo đề nghị bằng văn bản của Chi cục Hải quan khu vực theo mẫu số 18/Mobilab-ĐVYC/2025;

b) Theo đề nghị bằng văn bản của các đơn vị nghiệp vụ căn cứ chuyên đề được Cục Hải quan phê duyệt theo mẫu số 18/Mobilab-ĐVYC/2025.

c) Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan.

d) Theo kế hoạch triển khai Mobilab của Chi cục Kiểm định hải quan được Cục Hải quan phê duyệt.

5. Trường hợp điều kiện khách quan như thời tiết hoặc không đảm bảo điều kiện khoảng cách địa lý, địa hình di chuyển, cơ sở vật chất để vận hành Mobilab hoặc Mobilab đang trong thời gian sửa chữa, bảo dưỡng thì chậm nhất trong vòng 01 ngày từ khi nhận được đề nghị điều động Mobilab, đơn vị quản lý trực tiếp Mobilab có văn bản báo cáo Chi cục Kiểm định hải quan để Chi cục Kiểm định hải quan phản hồi thông tin tới đơn vị yêu cầu.

Điều 27. Điều động Trạm Kiểm định di động (Mobilab)

1. Đơn vị quản lý Mobilab thành lập Tổ công tác để triển khai kế hoạch và có văn bản thông tin tới Chi cục Hải quan khu vực nơi kiểm tra thực tế hàng hóa theo mẫu số 19/Mobilab-KĐHQ/2025.

Tổ công tác gồm ít nhất 02 người, trong đó 01 tổ trưởng và ít nhất 01 tổ viên. Trường hợp tổ trưởng là lãnh đạo Đội, cử ít nhất 02 tổ viên.

2. Khi nhận được kế hoạch triển khai Trạm kiểm định di động, Chi cục Hải quan khu vực chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện hoạt động cho Trạm kiểm định di động trong thời gian công tác, cụ thể:

a) Vị trí đặt xe có đủ diện tích và chiều cao phù hợp với Mobilab, thuận tiện để xe ra vào và Tổ công tác làm việc (Kích thước Mobilab: chiều dài 9.5m, chiều rộng 2.7m, chiều cao 3.92m; khoảng cách an toàn để làm việc theo công bố của nhà sản xuất là 2 mét tính từ mỗi cạnh của xe).

b) Vị trí đặt Mobilab phải tại khu vực cửa khẩu, bằng phẳng, cứng vững, độ lún thấp và đồng đều, ổn định, an toàn,thông thoáng, gần nguồn điện, nước, đặt xa khu vực có nhiều phương tiện giao thông đi lại để đảm bảo điều kiện làm việc của các máy móc, trang thiết bị phân tích trên Mobilab.

c) Đảm bảo hệ thống nước ổn định, hệ thống điện cấp có đủ công suất, đầu vào yêu cầu nguồn điện 380V/3F, công suất chịu tải 40A, hệ thống tiếp địa $\leq$ 5V. Trường hợp không có nguồn điện 3 pha thì tối thiểu có nguồn điện 1 pha 220V, AC tần số 50-60Hz, công suất chịu tải 20A.

d) Đảm bảo điều kiện an ninh an toàn cả ngày và đêm cho khu vực đặt xe Mobilab trong thời gian công tác.

đ) Đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy (viết tắt là hệ thống PCCC) để đảm bảo cho Mobilab vận hành một cách an toàn.

e) Đảm bảo hệ thống mạng có thể truy cập Internet và các hệ thống, phần mềm nghiệp vụ hải quan một cách ổn định phục vụ cho công tác cập nhật, ban hành Thông báo kết quả.

f) Khu vực lưu mẫu (cho mẫu đang phân tích và mẫu lưu) gần vị trí đặt xe Mobilab, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, đáp ứng các yêu cầu lưu mẫu của chủng loại hàng hóa.

Điều 28. Thực hiện lấy mẫu, lập và gửi hồ sơ, phân tích để kiểm tra đánh giá tiêu chí kỹ thuật tại hiện trường và ban hành Thông báo kết quả

1. Chi cục Hải quan khu vực lấy mẫu mặt hàng đã thông báo trong kế hoạch. Việc lấy mẫu thực hiện theo các quy định tại Quy trình này. Chi cục Hải quan khu vực lập hồ sơ yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy trình này và gửi mẫu và hồ sơ yêu cầu trực tiếp cho Tổ công tác.

2. Tổ công tác tiếp nhận mẫu và hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Quy trình này.

3. Đối với những mẫu hàng hóa có thể phân tích, ban hành Thông báo ngay tại hiện trường:

a) Tổ công tác thực hiện phân tích để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật, dự thảo Thông báo, trình Lãnh đạo Đội qua hệ thống CCES để ban hành Thông báo theo quy định tại Điều 19, 20 và 21 Quy trình này. Việc ban hành Thông báo sử dụng chữ ký số theo quy định của Cục Hải quan. Thời hạn ban hành Thông báo là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu.

b) Trường hợp hệ thống mạng tại địa điểm đặt Mobilab không đủ điều kiện để thực hiện công tác tra cứu thông tin, cập nhật, ban hành Thông báo trên các hệ thống và phần mềm nghiệp vụ hải quan như hệ thống Customslab, hệ thống CCES, ..., Tổ công tác trao đổi với Đội Kiểm định hải quan qua hòm thư điện tử nội bộ ngành Hải quan để được hỗ trợ.

c) Tổ công tác hoàn thiện hồ sơ và chuyển mẫu, hồ sơ tới bộ phận Văn thư Đội Kiểm định hải quan để lưu trữ hồ sơ, lưu mẫu theo quy định tại Quy trình này.

4. Trường hợp hàng hóa phức tạp, cần phân tích chuyên sâu tại Đội Kiểm định hải quan:

a) Tổ công tác trao đổi với đơn vị yêu cầu qua hòm thư điện tử nội bộ ngành Hải quan và chuyển mẫu, hồ sơ yêu cầu về Đội Kiểm định hải quan.

b) Đội Kiểm định hải quan thực hiện việc phân tích, ban hành Thông báo và các công tác liên quan theo quy định tại Quy trình này.

5. Đơn vị yêu cầu khai thác Thông báo kết quả trên hệ thống CCES.

6. Các nội dung khác liên quan đến công tác phân tích để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật như lưu mẫu, hồ sơ, hủy mẫu, trả lại mẫu, xử lý sau khi ban hành

Thông báo, ... thực hiện theo quy định về công tác phân tích để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật tại Quy trình này.

7. Kết thúc đợt công tác, Tổ công tác có văn bản báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả làm việc về Đội Kiểm định hải quan và Lãnh đạo Chi cục Kiểm định hải quan.

Chương VI

HẢI QUAN CỬA KHẨU/NGOÀI CỬA KHẨU GỬI MẪU TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Điều 29. Lấy mẫu gửi giám định

Hàng hóa phải lấy mẫu trưng cầu giám định thực hiện theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

Điều 30. Lập và gửi hồ sơ trưng cầu giám định

Đối với trường hợp phải lấy mẫu trưng cầu giám định thì thực hiện như sau:

1. Địa điểm lấy mẫu: Thực hiện tại địa điểm đang lưu giữ trong khu vực giám sát hải quan hoặc tại chân công trình, cơ sở sản xuất hoặc nhà máy quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Khi lấy mẫu phải có đại diện chủ hàng, đại diện cơ quan hải quan, đại diện tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định (trong trường hợp có quy định bắt buộc) và phải lập Biên bản chứng nhận việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu số 08/BBLM/GSQL tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Mẫu được lấy từ chính lô hàng kiểm tra và mang tính đại diện; phải đủ về số lượng, khối lượng để phục vụ cho việc trưng cầu giám định, thử nghiệm theo đúng quy định của pháp luật. Số lượng mẫu đảm bảo có 01 mẫu lưu tại cơ quan hải quan.

Trường hợp lấy mẫu nhưng vắng mặt người khai hải quan, cơ quan hải quan lấy mẫu với sự chứng kiến của cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi và phải có ký xác nhận của các bên chứng kiến.

Điều 31. Xử lý kết quả trưng cầu giám định

Sau khi nhận được kết quả giám định của tổ chức giám định, cơ quan hải quan nơi kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện đánh giá kết quả giám định.

1. Trường hợp kết quả giám định phù hợp, công chức hải quan ghi nhận kết quả kiểm tra vào mẫu số 06/PGKQKT/GSQL tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và cập nhật vào hệ thống để tiếp tục thực hiện các thủ tục cho người khai hải quan.

2. Trường hợp kết quả giám định không phù hợp với yêu cầu tại phiếu trưng cầu giám định thì báo cáo Đội trưởng Hải quan để xử lý theo quy định.

Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị yêu cầu

1. Chịu trách nhiệm về việc lấy mẫu, lập hồ sơ và gửi hồ sơ theo đúng đối tượng hàng hóa, từ chính lô hàng cần phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và theo các quy định tại Quy trình này.

2. Tra cứu hệ thống cơ sở dữ liệu (CCES, MHS) trước khi quyết định lấy mẫu, chịu trách nhiệm về việc gửi đúng đối tượng mẫu yêu cầu phân tích phân loại theo quy định tại Điều 3 Quy trình này và mẫu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật theo quy định tại Điều 16 Quy trình này và các văn bản có liên quan của Cục Hải quan.

3. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến mẫu gửi yêu cầu, phối hợp với Đội Kiểm định hải quan thực hiện nhiệm vụ.

4. Yêu cầu Đội Kiểm định hải quan, Chi cục Kiểm định hải quan làm rõ các Thông báo kết quả đã ban hành để làm thủ tục hải quan và phối hợp giải quyết khiếu nại, xử lý trong trường hợp người khai hải quan không nhất trí với Thông báo kết quả đã ban hành liên quan đối với mẫu hàng gửi phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

5. Nhập dữ liệu liên quan đến hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật lên hệ thống MHS theo quy định.

6. Khai thác, sử dụng các Thông báo kết quả do Đội Kiểm định hải quan, Chi cục Kiểm định hải quan ban hành đối với mẫu hàng gửi phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật sau khi Thông báo đã được cập nhật trên hệ thống CCES.

7. Gửi Thông báo kết quả cho đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu có hàng hóa được phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật sau khi nhận được Thông báo từ Đội Kiểm định hải quan, Chi cục Kiểm định hải quan.

8. Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu theo đúng đối tượng hàng hóa, từ chính lô hàng cần phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật; gửi hồ sơ; sử dụng các Thông báo kết quả và các công tác khác theo quy định tại Quy trình này tại đơn vị. Chấn chỉnh và xử lý các sai sót tại đơn vị (nếu có) theo quy định hiện hành của Cục Hải quan và các văn bản có liên quan đối với chuyên viên, Lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng quy định.

9. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan, trường hợp phát hiện nội dung không thống nhất hoặc vướng mắc tại các Thông báo kết quả do cơ quan Kiểm

định hải quan ban hành thì tổng hợp, báo cáo về đơn vị chủ quản. Trong báo cáo nêu rõ vướng mắc, quan điểm xử lý và gửi kèm toàn bộ hồ sơ có liên quan.

10. Thực hiện lấy mẫu, niêm phong hải quan và báo cáo Chi cục Hải quan khu vực thanh toán chi phí theo đúng quy định.

Điều 33. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi cục Hải quan khu vực

1. Căn cứ mô hình tổ chức, nguồn lực, khối lượng công việc và tình hình thực tế tại đơn vị, bố trí sắp xếp cán bộ kiểm tra việc thực hiện quy trình này tại các đơn vị trực thuộc.

2. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đã được đào tạo, có năng lực, kinh nghiệm về phân loại hàng hóa, để thực hiện công tác xác định tiêu chí yêu cầu phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

3. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan, trường hợp phát hiện vướng mắc hoặc không thống nhất tại Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành thì tổng hợp báo cáo về Cục Hải quan (qua Ban Nghiệp vụ thuế hải quan). Báo cáo nêu rõ vướng mắc, quan điểm xử lý và gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ có liên quan.

4. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ hải quan, trường hợp phát hiện không thống nhất hoặc vướng mắc tại các Thông báo kết quả do cơ quan Kiểm định hải quan ban hành thì tổng hợp báo cáo về Cục Hải quan (qua Chi cục Kiểm định hải quan). Báo cáo nêu rõ vướng mắc, quan điểm xử lý và gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ có liên quan.

5. Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu theo đúng đối tượng hàng hóa, từ chính lô hàng cần phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật; gửi hồ sơ; sử dụng các Thông báo kết quả và các công tác khác theo các quy định tại Quy trình này của các đơn vị Hải quan trực thuộc. Chấn chỉnh và xử lý các sai sót (nếu có) theo quy định hiện hành của Cục Hải quan và các văn bản có liên quan đối với chuyên viên, Lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng quy định.

6. Chủ động khai thác trên hệ thống CCES các Thông báo kết quả do cơ quan Kiểm định hải quan ban hành để tra cứu và phục vụ mục đích quản lý.

7. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc phân công công chức làm thủ tục thực hiện thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, phân loại mức độ rủi ro để phát hiện tờ khai, lô hàng có dấu hiệu rủi ro trong khai báo hải quan, trong phân loại hàng hóa, chuyển Chi cục Kiểm định hải quan nhằm mục đích phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

8. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Đội Kiểm định hải quan để triển khai kế hoạch, đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng, thuận lợi và không xảy ra vướng mắc.

9. Khi các Chi cục Hải quan khu vực có chuyên đề cần kiểm tra bằng các trang thiết bị kỹ thuật tại địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá thì có văn bản gửi Chi cục Kiểm định hải quan để phối hợp chỉ đạo.

10. Chỉ đạo rà soát tổng thể tại đơn vị khi phát hiện sai phạm đồng thời báo cáo các vướng mắc đến Cục Hải quan để có hướng dẫn áp dụng toàn Ngành.

11. Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng một lần:

- Báo cáo 6 tháng đầu năm: Gửi trước ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo;

- Báo cáo 6 tháng cuối năm: Gửi trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo;

Gửi về Cục Hải quan (qua Chi cục Kiểm định hải quan) theo mẫu số 12/BC/2025 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy trình này đối với trường hợp sau:

11.1. Kết quả xử lý đối với những tờ khai có Thông báo kết quả do cơ quan Kiểm định hải quan ban hành.

11.2. Kết quả rà soát và xử lý đối với các tờ khai được thông quan trước đó cho hàng hóa giống hệt và tương tự trên cơ sở tham khảo các Thông báo mà Chi cục Kiểm định hải quan, Đội Kiểm định hải quan ban hành để làm căn cứ đánh giá công tác phân tích phân loại và công tác kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

11.3. Tổng hợp phân tích, đánh giá hiệu quả việc gửi mẫu trưng cầu giám định và căn cứ trên kết quả giám định dẫn tới thay đổi mã số hàng hóa so với mã số khai báo.

12. Đối với hoạt động của Mobilab:

12.1. Chỉ đạo các Đội Hải quan trực thuộc phối hợp với Chi cục Kiểm định hải quan để triển khai kế hoạch hoạt động của Mobilab.

12.2. Chuẩn bị vị trí vận hành Mobilab đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 27 Quy trình này. Đối với những vị trí thuộc kho, bãi, cảng, chủ động làm việc với đơn vị quản lý kho, bãi, cảng để khi cần bố trí đặt xe đáp ứng yêu cầu. Thông báo vị trí dự kiến đặt xe cho Chi cục Kiểm định hải quan.

12.3. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch yêu cầu điều động Mobilab.

Điều 34. Trách nhiệm, quyền hạn của Đội Kiểm định hải quan

1. Tiếp nhận đúng đối tượng mẫu gửi yêu cầu phân tích phân loại theo quy định tại Điều 3 Quy trình này hoặc yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật theo quy định tại Điều 16 Quy trình này và các văn bản của Cục Hải quan. Trường hợp mẫu gửi không đúng đối tượng theo quy định, kiên quyết trả lại hồ sơ và yêu cầu đơn vị yêu cầu thực hiện theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền.

2. Yêu cầu đơn vị yêu cầu thực hiện lấy mẫu, lập hồ sơ theo đúng quy định tại Quy trình này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

3. Thực hiện phân tích phân loại; kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất, Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Quy trình này; chịu trách nhiệm về các Thông báo do đơn vị ban hành.

4. Trong quá trình Đội Kiểm định hải quan thực hiện nghiệp vụ phân tích phân loại, kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc thì có văn bản báo cáo gửi kèm toàn bộ hồ sơ liên quan về Chi cục Kiểm định hải quan để xử lý.

5. Cập nhật lên hệ thống Customslab, MHS và đăng tải các Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá, Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất, Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quyết định giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

6. Đăng tải Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan và hệ thống CCES theo quy định.

7. Lưu giữ hồ sơ phân tích phân loại, hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật; lưu giữ mẫu; hủy mẫu hoặc trả lại mẫu theo các quy định tại Quy trình này.

8. Chủ trì giải quyết khiếu nại lần một đối với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá, Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do đơn vị ban hành.

9. Chủ trì xử lý trường hợp người khai hải quan không nhất trí với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá, kết quả phân tích tại Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo thẩm quyền, đề nghị đơn vị yêu cầu phối hợp theo thẩm quyền.

10. Đánh giá các Thông báo kết quả đã ban hành theo tháng, quý, năm:

Đối với Thông báo tăng thuế, rà soát tổng thể trong địa bàn phụ trách tình hình xuất nhập khẩu và mã số thông quan, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý, báo cáo Chi cục Kiểm định hải quan;

Thống kê đơn vị gửi nhiều mẫu phân tích phân loại có kết quả phân tích phân loại giống với khai báo của người khai hải quan, đề xuất phương án giảm việc gửi mẫu có mã số phân tích phân loại giống với khai báo về Chi cục Kiểm định hải quan;

Đối với những Thông báo kết quả thực hiện theo chuyên đề lấy mẫu của Cục Hải quan, cần phải có đánh giá việc phát hiện sai phạm trong quá trình thực hiện để đề xuất Chi cục Kiểm định hải quan tham mưu cho Lãnh đạo Cục Hải quan tiếp tục duy trì hoặc kết thúc chuyên đề.

11. Chủ động phối hợp với các Đội Kiểm định hải quan khác thực hiện đảm bảo thời hạn ban hành Thông báo kết quả theo quy định.

12. Đối với hoạt động của Mobilab:

12.1. Phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực để khảo sát, đánh giá, đảm bảo đủ điều kiện di chuyển, vận hành Mobilab trước khi điều động xe.

12.2. Theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phân tích để kiểm tra đánh giá tiêu chí kỹ thuật tại địa điểm kiểm tra thực tế sử dụng Mobilab gửi Chi cục Kiểm định hải quan định kỳ hàng quý.

12.3. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch điều động Mobilab tại địa bàn quản lý, báo cáo Chi cục Kiểm định hải quan.

Điều 35. Trách nhiệm, quyền hạn của Chi cục Kiểm định hải quan

1. Ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Quy trình này và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, trường hợp phát sinh vướng mắc về mã số phân loại cần lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, Chi cục Kiểm định hải quan có văn bản trao đổi với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và gửi kèm hồ sơ liên quan.

Trường hợp vướng mắc liên quan đến Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành, hoặc vướng mắc về các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật tại các văn bản của các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đến công tác phân tích phân loại, kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật, Chi cục Kiểm định hải quan có văn bản gửi kèm hồ sơ liên quan chuyển các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để xử lý.

3. Cập nhật lên hệ thống Customslab, MHS Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quyết định giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Đăng tải Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lên hệ thống CCES theo quy định.

4. Chủ trì giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Kiểm định Hải quan ban hành và khiếu nại lần hai đối với Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hoá, Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Đội Kiểm định hải quan ban hành.

5. Chủ trì xử lý trong trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết quả phân loại tại Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Kiểm định hải quan ban hành và đề nghị đơn vị yêu cầu phối hợp theo thẩm quyền.

6. Phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan xử lý trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết quả phân loại tại Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành.

7 Xây dựng kế hoạch kiểm tra trọng tâm, trọng điểm đối với nhóm mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có độ rủi ro cao vi phạm về mã số, các chính sách mặt hàng, chính sách thuế, các quy định về hàng rào kỹ thuật theo nguyên tắc quản lý rủi ro, trình Lãnh đạo Cục Hải quan phê duyệt để thực hiện.

8. Tổng hợp phân tích, đánh giá thông tin về nhóm mặt hàng rủi ro thấp, nhóm mặt hàng có tỷ lệ cao không thay đổi giữa mã số khai báo và mã số kết luận để tham mưu Lãnh đạo Cục Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn không thực hiện lấy mẫu gửi phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật đối với các nhóm mặt hàng này.

9. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, trường hợp phát hiện các doanh nghiệp, nhóm mặt hàng có rủi ro cao, dấu hiệu vi phạm về mã số thì thực hiện thu thập thông tin, phân tích đánh giá rủi ro để cung cấp thông tin cho Ban Quản lý rủi ro về lô hàng, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao hoặc dấu hiệu vi phạm làm cơ sở để áp dụng tiêu chí phân luồng, chỉ dẫn rủi ro cho Chi cục hải quan khu vực thực hiện lấy mẫu phân tích phân loại.

10. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, thống nhất thực hiện công tác phân tích phân loại hoặc kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc lĩnh vực hải quan.

11. Phân công chuyên viên trực tiếp theo dõi, nắm tình hình và chỉ đạo Tổ công tác, đảm bảo các kế hoạch nghiệp vụ do đơn vị triển khai được thông suốt và hiệu quả.

12. Chỉ đạo các Đội Kiểm định hải quan phối hợp với các Chi cục Hải quan khu vực để nắm tình hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đánh giá đối tượng hàng hóa rủi ro có kế hoạch lấy mẫu phân tích phân loại, hoặc lấy mẫu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

13. Nghiên cứu, rà soát, cập nhật "Danh mục hàng hóa tiếp nhận phân tích phân loại" và "Danh mục kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật tại cơ quan Kiểm định hải quan" theo từng thời kì.

14. Đối với hoạt động của Mobilab:

14.1. Chỉ đạo Đội Kiểm định hải quan khảo sát vị trí đặt xe dự kiến của Chi cục Hải quan khu vực đảm bảo đủ điều kiện vận hành.

14.2. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Đội Kiểm định hải quan trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động của Mobilab đảm bảo kế hoạch triển khai được thông suốt và hiệu quả.

14.3. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch điều động Mobilab.

Điều 36. Trách nhiệm của Ban Nghiệp vụ thuế hải quan

1. Tham mưu lãnh đạo Cục Hải quan trong việc hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục Hải quan trong công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Chủ trì việc đôn đốc kiểm tra trong công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong toàn ngành đảm bảo thống nhất, đúng các quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Chi cục Kiểm định hải quan giải quyết khiếu nại, xử lý trường hợp người khai hải quan không nhất trí với việc ban hành, sử dụng Thông báo kết quả phân tích phân loại.

4. Chủ trì tham mưu lãnh đạo Cục Hải quan giải quyết khiếu nại lần hai đối với Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Kiểm định hải quan ban hành.

5. Chủ trì xử lý trường hợp người khai hải quan không nhất trí với kết quả phân loại tại Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành theo thẩm quyền.

6. Cập nhật lên hệ thống MHS các văn bản hướng dẫn phân loại, phân loại trước; thông báo kết quả xác định trước mã số; văn bản đính chính, thay thế Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Lãnh đạo Cục Hải quan ban hành; quyết định giải quyết khiếu nại của Lãnh đạo Cục Hải quan.

7. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch yêu cầu điều động Mobilab.

Điều 37. Trách nhiệm của Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

1. Kết nối Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế với các hệ thống thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác phân loại, xác định mã số hàng hóa.

2. Duy trì, bảo đảm tính ổn định, tính bảo mật của Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế trong quá trình cập nhật, khai thác, sử dụng.

3. Xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế.

4. Hỗ trợ Chi cục Kiểm định hải quan trong quá trình cập nhật, khai thác và sử dụng hệ thống MHS đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ.

5. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch yêu cầu điều động Mobilab.

Điều 38. Trách nhiệm của Ban Quản lý rủi ro

1. Tiếp nhận thông tin về lô hàng, đối tượng rủi ro cao cần lấy mẫu phân tích phân loại từ đơn vị hải quan các cấp để áp dụng phân luồng kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan.

2. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm, trường hợp phát hiện lô hàng, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, dấu hiệu vi phạm pháp luật về khai sai mã số hàng hóa, thực hiện áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp; phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực, Chi cục Kiểm định hải quan, Đội Kiểm định hải quan hoặc các đơn vị có liên quan (nếu có) để thực hiện biện pháp kiểm soát rủi ro.

3. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch yêu cầu điều động Mobilab.

Điều 39. Trách nhiệm của Văn phòng Cục Hải quan, Ban Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan

1. Trao đổi thông tin kịp thời với Chi cục Kiểm định hải quan khi phát hiện sự không phù hợp về nội dung kết quả phân tích và mã số tại Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

2. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch yêu cầu điều động Mobilab.

Điều 40. Trách nhiệm của Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Cục Hải quan trong việc phê duyệt và thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Quy trình này.

2. Căn cứ Quyết định hiện hành của Cục Hải quan và văn bản liên quan để đề xuất với người có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với chuyên viên, lãnh đạo và bộ phận có liên quan thực hiện không đúng theo quy định tại Quy trình này.

3. Đánh giá lưu lượng hàng hóa, tổng hợp thông tin hàng hoá rủi ro để xây dựng kế hoạch yêu cầu điều động Mobilab./.

Phụ lục I

KỸ THUẬT LẤY MẪU VÀ BAO BÌ ĐỰNG MẪU YÊU CẦU PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2169/QĐ-CHQ ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Cục trưởng Cục Hải quan)

Phần I

NGUYÊN TẮC LẤY MẪU

1. Việc lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phân tích phân loại được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Trước khi lấy mẫu, cần nghiên cứu kỹ hồ sơ và thực tế lô hàng, các ký hiệu, biểu tượng trên nhãn mác, bao bì nhằm xác định lô hàng thuộc loại hàng hoá nguy hiểm, dễ hỏng... để chuẩn bị cho công tác lấy mẫu.

3. Mặt hàng yêu cầu phân tích phải lấy 02 mẫu, niêm phong hải quan riêng từng mẫu theo đúng quy định. Niêm phong hải quan không dán chèn lên thông tin thành phần và hướng dẫn sử dụng của hàng hoá. 02 mẫu có thể đựng chung vào một bao bì đóng gói cho mục đích vận chuyển và gửi đến Đội Kiểm định hải quan.

4. Các mặt hàng có Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam quy định cách thức lấy mẫu (ví dụ: phân bón, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm…) hoặc có văn bản hướng dẫn lấy mẫu thì thực hiện lấy mẫu theo Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc văn bản hướng dẫn.

5. Trường hợp hàng hóa có kích thước lớn không thể lấy được 01 đơn vị thành phẩm gửi yêu cầu phân tích và việc tách lấy mẫu từ hàng hóa có thể làm sai lệch các tiêu chí để phân loại theo Chú giải HS và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đơn vị yêu cầu chụp hình ảnh hàng hóa trước khi tiến hành lấy mẫu. Trên các hình ảnh hàng hóa chụp gửi kèm hồ sơ yêu cầu phân tích phải có chữ ký của người lấy mẫu (đơn vị lấy mẫu) và người chứng kiến (đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu). Đồng thời, tại mục B. Kiểm tra thủ công Phiếu số 06/PGKQKT/GSQL phải mô tả chi tiết cảm quan, hình dạng, kích thước của hàng hoá.

Phần II

DỤNG CỤ LẤY MẪU, BAO BÌ ĐỰNG MẪU VÀ BAO BÌ VẬN CHUYỂN MẪU

1. Yêu cầu chung

Dụng cụ lấy mẫu và bao bì đựng mẫu phải sạch, trơ về mặt hoá học đối với mẫu để đảm bảo không đưa tạp chất vào mẫu trong quá trình vận chuyển, bảo quản và không gây nhiễm khuẩn đối với hàng hóa là thực phẩm.

2. Bao bì đựng mẫu và bao bì đóng gói vận chuyển

a) Bao bì đựng mẫu phải phù hợp với bản chất của hàng hóa và an toàn cho việc lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu; bền, chắc về mặt cơ học, ít chịu ảnh hưởng của môi trường và phù hợp với đặc tính của từng loại hàng hoá; phải có nhãn mác về mẫu yêu cầu phân tích (tên hàng hoá theo khai báo; tên hàng hoá trong hợp đồng thương mại (nếu có); số, ngày của tờ khai hải quan...); phải có lưu ý trên nhãn nếu mẫu độc hại, nguy hiểm, dễ cháy nổ.

b) Các loại bao bì đựng mẫu thường dùng:

- Mẫu được đựng trong chai, lọ bằng thủy tinh trung tính hoặc nhựa hoặc kim loại, có nút kín. Lựa chọn bao bì đựng mẫu phù hợp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mẫu và an toàn trong quá trình vận chuyển. Các mẫu dễ phân hủy bởi ánh sáng được đựng trong chai, lọ tối màu. *Riêng axit Flohydric (HF) và muối của nó được đựng trong chai nhựa dày.*

- Túi nhựa, hộp nhựa được lựa chọn phải có kích thước phù hợp với quy định về lượng mẫu, trong suốt, có thể quan sát được mẫu đựng bên trong (trừ những mặt hàng đặc biệt phải đựng trong bao bì tối màu): dùng chứa các loại mẫu giấy, vải, tấm, phiến, màng, lá, viên, khối và các hình dạng khác trừ các loại lỏng, nhão, bột nêu trên. Túi nhựa có đáy làm kín cần được lộn ngược trước khi đưa mẫu vào.

c) Các loại bao bì đóng gói vận chuyển mẫu: Bao bì đóng gói vận chuyển phải chắc chắn, đảm bảo an toàn và đảm bảo mẫu không bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp mẫu yêu cầu bảo quản đặc biệt thì phải có bao bì đóng gói vận chuyển thích hợp và vận chuyển theo đúng quy định để đảm bảo chất lượng mẫu không bị thay đổi so với ban đầu. Nếu hàng hóa ở dạng khí thì phải có bình đựng chuyên dụng.

3. Các loại dụng cụ lấy mẫu

Máy cắt cầm tay, cưa sắt và cưa gỗ, kéo cắt sắt và cắt vải, thước các loại, kìm, búa, thìa lấy mẫu, phễu thuỷ tinh và inox, bộ sang chiết, giảm áp, gáo inox, bộ dụng cụ mở phuy, dao trích mẫu hoặc các dụng cụ lấy mẫu tương tự nhưng không làm ảnh hưởng bản chất của mẫu và các dụng cụ khác theo quy định tại Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc văn bản hướng dẫn áp dụng.

Phần III
BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Khi lấy mẫu phải có đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết, phù hợp với từng loại hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người lấy mẫu. Trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân bao gồm: mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ lao động, đồ bảo hộ để phát hiện và chống các bức xạ, khẩu trang, găng tay vải hoặc cao su, kính bảo hộ lao động, ủng cao su và các trang thiết bị bảo hộ lao động khác theo quy định tại Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc văn bản hướng dẫn áp dụng.

Phần IV
PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ KHỐI LƯỢNG MẪU CẦN LẤY

I. Phương pháp lấy mẫu

1. Trường hợp lô hàng đồng nhất thì chỉ cần lấy trong một đơn vị đóng gói tại các vị trí khác nhau (trên, dưới, giữa) rồi trộn đều thành một mẫu chung.

2. Trường hợp lô hàng nghi ngờ không đồng nhất thì phải lấy trên các bao gói khác nhau, ở các vị trí khác nhau (trên, dưới, giữa và các góc), sau đó trộn đều thành một mẫu chung.

3. Đối với hàng hóa ở dạng lỏng, trước khi lấy mẫu cần phải khuấy, lắc đều để tạo độ đồng nhất.

4. Đối với hàng hóa dạng rắn, dạng bột, trước khi lấy mẫu cần phải trộn đều, đảm bảo độ đồng nhất.

5. Đối với hàng hóa được đóng gói là bộ sản phẩm phải lấy cả bộ sản phẩm.

6. Đối với các mẫu sắt, thép: Các mẫu sắt thép được cắt bằng cơ khí phải làm mát liên tục để đảm bảo không làm biến đổi tính chất lý, hóa của sản phẩm. Lấy kèm thêm hoặc chụp hình nhãn mác (bằng giấy hoặc nhôm) thường được gắn kèm trên mỗi cuộn sắt, thép khi xuất xưởng và chụp ảnh mẫu thể hiện được bề mặt lớn, cạnh, mặt đầu, các góc cạnh và thông tin về kích thước thực tế hàng hóa.

7. Đối với mẫu kim loại khác: Ở dạng các thỏi, hoặc các cuộn, ... đồng nhất thì cắt mẫu đại diện ngẫu nhiên kèm ảnh chụp thể hiện thông tin về kích thước hàng hóa thực tế. Trường hợp nghi ngờ không đồng nhất thì lấy mẫu riêng biệt.

8. Đối với hàng hóa độc hại, dễ cháy nổ, nguy hiểm: Việc lấy mẫu phải được thực hiện bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực thích hợp hoặc các cá nhân đã được đào tạo phù hợp để thực hiện việc lấy mẫu, phải trang bị bảo hộ lao động và lấy ở nơi thông thoáng; nếu mẫu dễ biến đổi do tác động của môi trường thì phải thao tác nhanh.

II. Khối lượng mỗi mẫu cần lấy:

1. Đối với các mặt hàng có Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam quy định cách thức lấy mẫu hoặc có văn bản hướng dẫn lấy mẫu thì thực hiện lấy mẫu theo Quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc văn bản hướng dẫn. Đối với các trường hợp khác thì thực hiện lấy khối lượng mẫu như quy định tại mục này.

2. Đối với hàng hoá là hóa chất, sản phẩm hóa chất, thực phẩm, dược phẩm…:

a) Dạng thành phẩm hoặc đóng gói bán lẻ:

a.1) Hàng hóa là thực phẩm lấy nguyên đơn vị đóng gói.

a.2) Hàng hoá đóng gói bán lẻ có trọng lượng của một đơn vị đóng gói dưới 500gr hoặc 500ml: Lượng mẫu cần lấy phù hợp với đơn vị đóng gói, đảm bảo từ 250gr hoặc 250ml đến 500gr hoặc 500ml.

a.3) Hàng hoá đóng gói bán lẻ có trọng lượng của một đơn vị đóng gói lớn hơn 500gr hoặc 500ml: Lượng mẫu cần lấy là một đơn vị hàng hóa. Đối với hàng hóa đóng gói bán lẻ có trọng lượng của một đơn vị đóng gói lớn hơn 1000gr hoặc 1000ml: lượng mẫu cần lấy là 250gr-500gr hoặc 250ml-500ml và chụp hình bao bì đóng gói bán lẻ của hàng hóa.

b) Dạng chưa thành phẩm, chưa đóng gói bán lẻ hoặc ở dạng khác: Lượng mẫu cần lấy là 250gr - 500gr hoặc 250ml - 500ml. Riêng đối với một số hàng hóa sau thì lượng mẫu cần lấy là: sản phẩm của dầu mỏ lấy 1000ml/mẫu; quặng lấy 2kg/mẫu; xi măng, xi măng nhôm lấy 10kg/mẫu; phụ gia bê tông hay nghi ngờ là phụ gia bê tông ở dạng lỏng lấy 2000ml/mẫu.

3. Hàng hoá là các mặt hàng cơ khí điện tử:

Mẫu yêu cầu phân tích phải là một đơn vị nguyên chiếc, nguyên bộ, hoặc một bộ phận của chúng.

4. Hàng hoá là sắt thép và kim loại cơ bản khác:

a) Thép tròn chưa được sơn phủ mạ hoặc đã được sơn phủ mạ (kể cả loại có gân trên bề mặt):

a.1) Trường hợp nghi ngờ làm thép cốt bê tông

a.1.2) Thép tròn trơn cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều (đường kính từ 8mm trở xuống); cáp thép dự ứng lực; các mặt hàng thép khai báo vào nhóm 98.39: Lấy 02 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu. Mỗi bộ mẫu tối thiểu 06 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài từ 600mm (0,6m) trở lên (Lưu ý không bẻ cong gập mẫu khi gửi phân tích phân loại).

a.1.3) Thép tròn trơn cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều (đường kính trên 8mm): Lấy 02 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu. Mỗi bộ mẫu tối thiểu 03 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài từ 600mm (0,6m) trở lên. (Lưu ý không bẻ cong gập mẫu khi gửi phân tích phân loại).

a.2) Trường hợp không nghi ngờ làm thép cốt bê tông:

a.2.1) Đường kính từ 3mm đến dưới 5mm: Lấy mẫu dài tối thiểu 500mm (0,5m).

a.2.2) Đường kính từ 5mm đến dưới 10mm: Lấy mẫu dài tối thiểu dài 1500mm (1,5m).

a.2.3) Đường kính từ 10mm đến dưới 40mm: Lấy mẫu dài tối thiểu dài 200mm (0,2m).

a.2.4) Đường kính từ 40mm đến dưới 100mm: Lấy mẫu dài tối thiểu 100mm (0,1m).

a.2.5) Đường kính từ 100mm trở lên: Lấy mẫu dài tối thiểu 50mm. Trường hợp mẫu có đường kính lớn trên 250mm, có thể lấy một phần mẫu dạng hình bán nguyệt, kèm ảnh chụp mẫu hàng thực tế khi chưa lấy mẫu có xác nhận của đơn vị yêu cầu.

b) Thép dạng ống:

b.1) Đối với mặt hàng ống dẫn dầu dẫn khí, ống chịu áp lực cao: Lấy 02 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu. Mỗi bộ mẫu gồm 02 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài tối thiểu dài 1200mm (1,2m).

b.2) Đối với các loại ống khác: Lấy 02 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu. Mỗi bộ mẫu gồm 01 đoạn thẳng, mỗi đoạn dài tối thiểu 400mm (Trường hợp đường kính ngoài lớn trên 100mm có thể lấy mẫu dài tối thiểu 200mm).

c) Các loại thép khác:

c.1) Dây thép làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực: Lấy 02 mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu. Mỗi mẫu gồm 01 đoạn thẳng dài tối thiểu 1200mm (1,2 m).

c.2) Thép cán phẳng (đã được sơn phủ mạ hoặc chưa sơn phủ mạ):

Đo kích thước thực tế hàng hóa trước khi lấy mẫu và ghi vào mục 08 Phiếu yêu cầu phân tích.

Khi lấy mẫu: Lấy hai bộ mẫu, mỗi bộ gồm 02 tấm, mỗi tấm có kích thước tối thiểu 400mm x 400mm; đảm bảo chọn mẫu ở vị trí đại diện "thể hiện đúng bề mặt thực tế của hàng hóa", bề mặt phải phẳng, không lồi lõm, cong vênh, biến dạng.

c.3) Phôi thép (bán thành phẩm) dạng phiến: Lấy mẫu có kích thước tối thiểu (60x60)mm tại vị trí đảm bảo có bề mặt đại diện (kèm ảnh chụp mẫu có xác nhận của Chi cục để khẳng định thông tin kích thước của mẫu thực nhập).

c.4) Phôi thép (bán thành phẩm) dạng thanh dài: Lấy mẫu chiều dài tối thiểu 50mm.

c.5) Cáp thép dự ứng lực: Lấy mẫu có chiều dài tối thiểu 1200mm (1,2m).

c.6) Cáp thép khác: Lấy mẫu có chiều dài tối thiểu 1000mm (1m).

c.7) Thép dạng thanh hình:

c.7.1) Chữ L, U...: Lấy mẫu chiều dài tối thiểu 100mm (0,1m).

c.7.2) Chữ H, I: Lấy 02 bộ mẫu, niêm phong riêng từng bộ mẫu, mỗi bộ gồm 02 đoạn, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 500mm (0,5m).

d) Các kim loại cơ bản khác:

Lấy mẫu theo hướng dẫn tại các điểm a, điểm b, điểm c khoản 4, mục II, phần IV Phụ lục này với các sửa đổi tương ứng phù hợp.

5. Hàng hoá là các loại vải, nguyên liệu dệt:

a) Đối với mặt hàng xơ dệt: Lấy 100 gr/01 mẫu và chụp hình ảnh hàng hóa trước khi tiến hành lấy mẫu gửi kèm hồ sơ. Trên các hình ảnh hàng hóa chụp gửi kèm hồ sơ phải có chữ ký của người lấy mẫu (đơn vị lấy mẫu) và người chứng kiến (đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu). Tại mục B. Kiểm tra thủ công Phiếu số 06/PGKQKT/GSQL phải mô tả chi tiết cảm quan, hình dạng, kích thước.

b) Đối với mặt hàng sợi dệt: Lấy nguyên mẫu 01 đơn vị sản phẩm (cuộn sợi/con sợi/búp sợi).

c) Đối với mặt hàng vải: Lấy tối thiểu 1m theo chiều dọc cuộn vải, giữ nguyên kích thước khổ vải, nên cắt cách đầu/cuối cuộn vải tối thiểu 2m, không lấy mẫu ở các vị trí vải tiếp xúc với bao bì hoặc lõi cuộn vải hay vị trí bị rách, bị thủng.

d) Đối với sản phẩm dệt/may: Lấy nguyên mẫu. Trường hợp sản phẩm dệt/may có kích thước lớn, tiến hành lấy mẫu để xác định thành phần nguyên liệu, kích thước tối thiểu $1m^2$/01 mẫu và chụp hình ảnh hàng hóa trước khi tiến hành lấy mẫu gửi kèm hồ sơ. Trên các hình ảnh hàng hóa chụp gửi kèm hồ sơ phải có chữ ký của người lấy mẫu (đơn vị lấy mẫu) và người chứng kiến (đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu). Tại mục B. Kiểm tra thủ công Phiếu số 06/PGKQKT/GSQL phải mô tả chi tiết cảm quan, hình dạng, kích thước.

6. Hàng hoá là giấy, bột giấy:

a) Dạng tấm/dạng tờ: Lấy nguyên mẫu dạng tấm/tờ (5-10 tấm/tờ).

b) Dạng cuộn: Lấy tối thiểu 1m theo chiều dọc cuộn giấy, giữ nguyên kích thước khổ giấy, nên cắt cách đầu/cuối cuộn giấy tối thiểu 2m, không lấy mẫu ở các vị trí vải tiếp xúc với bao bì hoặc lõi cuộn giấy hay vị trí bị rách, bị thủng. Trường hợp giấy có kích thước lớn, tiến hành lấy mẫu có kích thước tối thiểu $1m^2$/01 mẫu và chụp hình ảnh hàng hóa trước khi tiến hành lấy mẫu gửi kèm hồ sơ. Trên các hình ảnh hàng hóa chụp gửi kèm hồ sơ phải có chữ ký của người lấy mẫu (đơn vị lấy mẫu) và người chứng kiến (đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu). Tại mục B. Kiểm tra thủ công Phiếu số 06/PGKQKT/GSQL phải mô tả chi tiết cảm quan, hình dạng, kích thước.

c) Dạng bột: Lấy 500gr/mẫu và chụp hình ảnh hàng hóa trước khi tiến hành lấy mẫu gửi kèm hồ sơ. Trên các hình ảnh hàng hóa chụp gửi kèm hồ sơ phải có chữ ký của người lấy mẫu (đơn vị lấy mẫu) và người chứng kiến (đơn vị xuất

khẩu, nhập khẩu). Tại mục B. Kiểm tra thủ công Phiếu số 06/PGKQKT/GSQL phải mô tả chi tiết cảm quan, hình dạng, kích thước.

7. Hàng hoá là plastic, cao su không ở dạng nguyên sinh (lỏng, bột, hạt, nhão...) thuộc khoản 2, mục II, phần IV Phụ lục này:

a) Dạng tấm, phiến, màng, lá, cuộn: Lấy 1m^2 hoặc 5 - 10 tờ.

b) Dạng thanh, que, ống, nẹp: Lấy 200mm. Với sản phẩm nhỏ hơn 200mm lấy cả sản phẩm.

c) Dạng thành phẩm: Lấy 2 chiếc (cái).

d) Nếu hàng hóa đóng gói trong bao bì phải đảm bảo kiểm tra được quy cách mẫu lấy mà không làm hỏng niêm phong.

7. Hàng hóa là sản phẩm thuộc chương 68, 69, 70 (Sản phẩm làm bằng đá, thạch cao, xi măng, amiăng, mica hoặc các vật liệu tương tự; đồ gốm, sứ; thuỷ tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh):

Mẫu yêu cầu phân tích phải là 01 đơn vị thành phẩm. Trường hợp sản phẩm có kích thước lớn không thể lấy 01 đơn vị thành phẩm, tiến hành lấy mẫu và chụp hình ảnh hàng hóa trước khi tiến hành lấy mẫu gửi kèm hồ sơ. Trên các hình ảnh hàng hóa chụp gửi kèm hồ sơ phải có chữ ký của người lấy mẫu (đơn vị lấy mẫu) và người chứng kiến (đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu). Tại mục B. Kiểm tra thủ công Phiếu số 06/PGKQKT/GSQL phải mô tả chi tiết cảm quan, hình dạng, kích thước.

*Lưu ý: Trường hợp mẫu phức tạp, không thể lấy mẫu được theo hướng dẫn trên thì đơn vị yêu cầu trao đổi trực tiếp với Chi cục Kiểm định hải quan hoặc các Đội Kiểm định hải quan nơi gửi yêu cầu phân tích để được hướng dẫn cụ thể./.

Phụ lục II

DANH MỤC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2169/QĐ-CHQ ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Cục trưởng Cục Hải quan)

STT	Tên biểu mẫu	Ký hiệu
1	Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hoá	01/PGTL/2025
2	Văn bản đề nghị đơn vị yêu cầu bổ sung chứng từ	02/BSHSPT/2025
3	Văn bản trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích	03/TLHS/2025
4	Sổ bàn giao hồ sơ phân tích phân loại /mẫu lưu	04/SBG/2025
5	Biên bản phân tích phân loại	05/BBPTPL/2025
6	Văn bản gửi giám định, thử nghiệm	06/TCGĐ-TN/2025
7	Sổ theo dõi mẫu lưu	07/STDML/2025
8	Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất	08/PKQPT-MSĐX/2025
9	Phiếu rà soát hồ sơ Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất	09/PRS-TBĐX/2025
10	Biên bản xác nhận tham gia chứng kiến lấy mẫu tại hiện trường	10/BBXN/2025
11	Quyết định hủy mẫu kèm biên bản hủy mẫu	11/QĐHM-BBHM/20212025
12	Báo cáo kết quả rà soát mặt hàng tương tự	12/BC/2025
13	Phiếu tiếp nhận yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa bằng máy móc, trang thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan	13/PTNYCKT/2025
14	Biên bản kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật	14/BBKT/2025
15	Sổ bàn giao hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật /mẫu lưu	15/SBGKT/2025
16	Phiếu yêu cầu hỗ trợ phân tích	16/YCHTPT/2025
17	Kết quả hỗ trợ phân tích	17/KQHTPT/2025
18	Văn bản đề nghị điều động Mobilab	18/Mobilab-ĐVYC/2025
19	Văn bản thông báo triển khai Mobilab	19/Mobilab-KĐHQ/2025

Mẫu số 01/PGTL/2025

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ YÊU CẦU PHÂN TÍCH

PHIẾU GHI SỐ, NGÀY VĂN BẢN, CHỨNG TỪ THUỘC HỒ SƠ HẢI QUAN LIÊN QUAN ĐẾN MẪU HÀNG HOÁ

STT	Tên tài liệu	Đơn vị yêu cầu phân tích
(1)	(2)	(3)
1	Phiếu yêu cầu phân tích kiêm biên bản lấy mẫu/Phiếu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan kiểm định hải quan kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa	☐
2	Phiếu ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa *(mẫu số 06/PGKQKT/GSQL)*	☐
3	Các tài liệu liên quan khác (nếu có: Ghi cụ thể tên các tài liệu): - …….. - ……	☐
4	**Tổng số tờ tài liệu:**	

Ghi chú:
- Đánh dấu "X" vào ô nếu có tài liệu đính kèm hồ sơ
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn vị ký nháy vào (*)

...., ngày... tháng...năm ....
Công chức bàn giao
hồ sơ yêu cầu phân tích
(Ký, ghi rõ họ tên)

...., ngày... tháng...năm ....
Chuyên viên nhận hồ sơ
tại Đội Kiểm định hải quan...
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 02/BSHSPT/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./KĐ…-…

V/v đề nghị bổ sung chứng từ

…., ngày…tháng…năm….

Kính gửi:……(Tên đơn vị gửi mẫu)

Ngày….. tháng....năm…… , Đội Kiểm định hải quan ... nhận được Phiếu yêu cầu ……(1) số ... ngày ... tháng ... năm ... của ……(*tên đơn vị yêu cầu*). Đội Kiểm định hải quan (KĐHQ) ... có ý kiến như sau:

1. Trường hợp yêu cầu bổ sung tài liệu nêu tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 5 Quy trình này, thì thực hiện theo mẫu sau

Đề nghị…….. (*tên đơn vị yêu cầu*) bổ sung trước ngày ……(2)……. các tài liệu sau:……

Sau ngày ……(3)…… (nêu trên), nếu Đội Kiểm định hải quan …không nhận được các tài liệu bổ sung thì sẽ trả lại hồ sơ yêu cầu để đơn vị chủ động giải quyết.

2. Trường hợp cần thêm thông tin về hàng hóa trong quá trình thực hiện PTPL/kiểm tra đánh giá tiêu chí nêu tại tiết b.3), điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quy trình này

Do…….. (nêu lý do cần bổ sung tài liệu/thông tin về hàng hóa), Đội KĐHQ … đề nghị ……. (*tên đơn vị yêu cầu)* yêu cầu Công ty……(*tên Công ty nhập khẩu*) cung cấp …… (*thông tin cần bổ sung, ví dụ như thông tin về công dụng và cách sử dụng của hàng hóa nhập khẩu*).

Công văn trả lời gửi về Đội KĐHQ … trước ngày …….

Đội KĐHQ … xin thông báo để ……(*tên đơn vị yêu cầu*) biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,….

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)

Lưu ý:
- (1): Ghi rõ là Phiếu yêu cầu PTPL hay kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.
- (2), (3) là giống nhau. Thời hạn bổ sung chứng từ do Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan quyết định.

Mẫu số 03/TLHS/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN ...

Số:...../KĐ...-...
V/v trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày.....tháng....năm.....

Kính gửi: .....(Tên đơn vị gửi mẫu).

Ngày.....tháng....năm....., Đội Kiểm định hải quan ... tiếp nhận hồ sơ yêu cầu..... có phiếu yêu cầu số ... ngày ... tháng ... năm ... của.....(tên đơn vị yêu cầu). Qua xem xét hồ sơ, Đội Kiểm định hải quan ... trả lại hồ sơ yêu cầu ..... với lý do sau:

.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ...

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)

Mẫu số 04/SBG/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ BÀN GIAO HỒ SƠ /MẪU PHÂN TÍCH/MẪU LƯU[1]

STT	Phiếu tiếp nhận	Ngày tiếp nhận	Số niêm phong hải quan	Ngày/tháng/năm bàn giao mẫu	Người bàn giao	Người nhận
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(ký, ghi rõ họ tên)	*(ký, ghi rõ họ tên)*

[1]Mục (1) Sổ này do Chuyên viên tiếp nhận lập và lưu giữ theo quy định.
STT (7): Người nhận là CV 1 (trong trường hợp bàn giao hồ sơ PTPL cho CV 1 thực hiện), hoặc là Chuyên viên quản lý mẫu lưu (trong trường hợp bàn giao mẫu lưu)

Mẫu số 05/BBPTPL/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày....tháng....năm 20...

BIÊN BẢN PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI

(Lần .....) (*)

I. Thông tin về hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại:

1. Số phiếu tiếp nhận:..... Ngày tiếp nhận: .....
2. Tên mẫu theo khai báo: .....
3. Mã số theo khai báo: .....
4. Số niêm phong: .....
5. Số, ngày tờ khai hải quan: .....
6. Đơn vị xuất, nhập khẩu: .....
7. Đơn vị yêu cầu: .....
8. Nội dung yêu cầu phân tích phân loại: .....
9. Phiếu phân công: Số.... ngày ... tháng .. năm.....
10. Chuyên viên 1: .....
11. Chuyên viên 2: .....

II. Kết quả phân tích:

1. Điều kiện phòng thí nghiệm:

1.1 Thiết bị:

Bao gồm các nội dung: Tên thiết bị, mã tài sản, tình trạng trang thiết bị.

1.2 Dụng cụ:

Bao gồm các nội dung: Tên dụng cụ, tình trang dụng cụ.

1.3 Hoá chất:

Bao gồm các nội dung: tên hoá chất, ngày pha.

2. Cảm quan

Mô tả cảm quan kèm theo hình ảnh chụp về mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích phân loại: .....

Hình ảnh mẫu chèn ở ô này	Hình ảnh mẫu chèn ở ô này
Ảnh chụp mẫu	

3. Quá trình phân tích

Mô tả quá trình phân tích:

+ Chỉ tiêu phân tích,

+ Phương pháp phân tích,

+ Chuẩn bị mẫu,

4. Kết quả phân tích:..... (in kèm kết quả phân tích)

5. Kết quả trưng cầu giám định (nếu có): .....

6. Kết luận mô tả và đặc tính hàng hóa *(thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng)* .....

III. Thông tin hàng hóa tại tài liệu kỹ thuật, chứng từ khác tại HSYCPT:

- Tài liệu kỹ thuật: (MSDS, SDS, tài liệu khác):

+ ……..;

+ …….;

+ ……..;

- C/O form ….:

- Hóa đơn thương mại (hợp đồng thương mại):……

- Tài liệu khác (chứng thư giám định, chứng thư phân tích, giấy phép hợp quy, văn bản giải trình công dụng, cách thức sử dụng,…):……..

IV. Quá trình phân loại:

1. Cơ sở phân loại:

- Biện luận phân loại: *(Xem xét loại trừ các nhóm liên quan)* ……..

- Mã số dự kiến phân loại: ……..

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

……

2. Tra cứu trên hệ thống cơ sở dữ liệu:

a) Tra cứu hệ thống customslab theo các trường thông tin sau (tra cứu mặt hàng tương tự):

+ Tên đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu. ……..

+ Tên hàng theo khai báo:.....

+ Tên thương mại: .....

+ Mã số khai báo:.....

+ Mã số phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam :.....

+ Tên gọi hàng hóa theo đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: .....

b) Tra cứu hệ thống MHS theo các trường thông tin (tra cứu mặt hàng tương tự):

+ Tên đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu: . .....

+ Tên hàng theo khai báo:.....

+ Tên thương mại: .....

+ Mã số khai báo:.....

+ Mã số phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam :.....

+ Tên gọi hàng hóa theo đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam: .....

c) Đánh giá kết quả tra cứu:

- Đánh giá mã số dự kiến phân loại của mẫu hàng hóa không sai khác với các mã số tại Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa, Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông báo phân loại trước cho hàng hóa có cùng tên thương mại hoặc cùng chủng loại, thành phần, bản chất.

- Đánh giá mã số dự kiến phân loại của mẫu hàng hóa không sai khác với các văn bản hướng dẫn về phân loại của Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan hoặc Bộ Tài chính.

- Trường hợp phân loại theo Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã ban hành, lập bảng so sánh bao gồm các thông tin sau:

Mẫu hàng đang PTPL:	Mẫu hàng hóa tại TBKQPL số:..... ngày..... của TCHQ/Cục HQ/Cục KĐHQ/Chi cục KĐHQ:
1. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: *(thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa)*	
.....	.....

2. Tên hàng theo cấu tạo, công dụng: *(theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)*	
.....	.....
3. Mã số hàng hóa:	
.....	.....
Đánh giá của chuyên viên 1 về đặc điểm giống nhau của hai mẫu hàng hóa: □ Thành phần □ Đặc điểm, cấu tạo □ Các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại Danh mục hàng hóa XNK của mã số:..... □ Công dụng □ Nguyên lý hoạt động □ Mức độ gia công □ Công nghệ để sản xuất ra 2 mẫu hàng hóa *(nếu có)*	

3. Kết luận chung:

- Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa (thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa):

.....

- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

.....

- Mã số đề xuất/mã số phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: **Trường hợp phân loại trên cơ sở Thông báo về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ghi rõ:* (phân loại theo Thông báo về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số....ngày.. .tháng...năm...trên cơ sở dữ liệu).

V. Đề xuất của chuyên viên 1:

Trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan… ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu/Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

Bàn giao hồ sơ cho chuyên viên 2

CHUYÊN VIÊN 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.... Tháng .... năm.....

VI. Ý kiến chuyên viên rà soát (chuyên viên 2)

Đồng ý với kết quả phân tích phân loại của chuyên viên 1. ☐

Không đồng ý với kết quả phân tích phân loại của chuyên viên 1 ☐

Lý do không đồng ý (*có ký tên, kèm ngày giờ)*:

……..

……

……

VII. Đề xuất của chuyên viên 2:

- Trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan… ban hành Thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu/Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất.

- Ý kiến khác: ……..

……..……..……..

……..……

……..……

VIII. Ý kiến của Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan

Đồng ý với ý kiến của chuyên viên 1 và chuyên viên 2.

Ý kiến chỉ đạo khác:……

……..……

……..……

Lý do:……

……..……

……..……

LÃNH ĐẠO ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. Tháng …. năm……

*(*) Chỉ ghi **Lần ….** trong trường hợp phải bổ sung/làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của chuyên viên 2 hoặc của Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan. In Biên bản và kẹp hồ sơ tương ứng với số lần thực hiện).*

Mẫu số 06/TCGĐ-TN/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KĐ....-GĐ/TN

....., ngày..... tháng..... năm ....

V/v gửi giám định, thử nghiệm

Kính gửi: .....(1).

Đội Kiểm định hải quan... gửi (2)..... mẫu hàng hóa sau:

1. Tên mẫu: .....
2. Số niêm phong hải quan trên mẫu gửi .....(3):
.....
3. Nội dung yêu cầu (4).....:
.....
.....
.....
.....

4. Đầu mối liên hệ: Đội Kiểm định hải quan ..., đ/c ....., số điện thoại liên hệ:.....

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HSPTPL,....

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)

(1) Tên tổ chức gửi giám định/ thử nghiệm
(2), (3), (4) Ghi "giám định" hoặc "thử nghiệm" tùy theo mục đích.

Mẫu số 07/STDML/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN.....

....., ngày..... tháng..... năm ....

SỔ THEO DÕI MẪU LƯU (*)

STT	SỐ PHIẾU TIẾP NHẬN (Ngày, tháng, năm)	SỐ NIÊM PHONG HẢI QUAN	NGƯỜI BÀN GIAO	NGƯỜI NHẬN	GHI CHÚ
			(ký, ghi rõ họ tên) *Ngày ...tháng...năm.....*	*(ký, ghi rõ họ tên)* *Ngày... tháng....năm.....*	

(*) Sổ này do Chuyên viên quản lý mẫu lưu lập và lưu giữ theo quy định.

Mẫu số 08/PKQPT-MSĐX/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

Số:...../PĐX-Đ...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng.....năm ....

PHIẾU GHI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÈM MÃ SỐ ĐỀ XUẤT

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số .../.../TT-BTC ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số .... ngày...tháng...năm... của Cục Hải quan ban hành Quy trình .....;

Đội trưởng Đội Kiểm định hải quan... thông báo kết quả phân tích đối với mẫu hàng hóa như sau:

1. Tên mẫu theo khai báo:.....
4. Tờ khai hải quan: Số.....ngày.....tháng.....năm.. .....
5. Đơn vị XK, NK /Tổ chức, cá nhân: .....
6. Đơn vị yêu cầu: .....
7. Phiếu yêu cầu phân tích kiêm biên bản lấy mẫu: Số..... ngày ... tháng ... năm.....
8. Phiếu tiếp nhận mẫu: Số .....ngày ..... tháng .... năm .....

9. Chuyên viên thực hiện phân tích phân loại:.....

10.Chuyên viên rà soát:.....

11.Kết quả phân tích*:

+ Mô tả và đặc tính hàng hóa: (*thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa*).....

+ Tên gọi theo cấu tạo, công dụng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: .....

12. Mã số đề xuất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: .....

Nơi nhận:
- Chi cục Kiểm định hải quan (để b/c);
- Lưu: VT,...

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)

***Ghi chú**: Phiếu ghi kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu phân tích.*

**: Trên cơ sở kết quả giám định số ..... của đơn vị giám định (nếu mẫu được gửi đi giám định).*

Mẫu số 09/PRS-TBĐX/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
PHÒNG KIỂM ĐỊNH

Hà Nội, ngày .....tháng ..... năm.....

PHIẾU RÀ SOÁT PHIẾU GHI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KÈM MÃ SỐ ĐỀ XUẤT

I. Thông tin về hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại:

1. Số phiếu tiếp nhận yêu cầu PTPL:.....
2. Đơn vị yêu cầu PTPL:.....
3. Số tờ khai hải quan: .....
4. Đơn vị xuất, nhập khẩu: .....
5. Đội Kiểm định hải quan thực hiện PTPL: .....
6. Số Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất: .....
7. Số phiếu chuyển hồ sơ của Đội KĐHQ: .....
8. Thông tin kết quả phân tích và mã số đề xuất:

Tên mẫu khai báo	**Mã số khai báo**	**Kết quả phân tích**	**Mã số đề xuất**
		Mô tả hàng hóa:	
		Cấu tạo, công dụng:	

II. Cơ sở phân loại mẫu hàng hóa

1. Cơ sở phân loại mẫu hàng hóa:

- Kết quả phân tích mẫu hàng hóa (theo kết luận phân tích tại Phiếu ghi kết quả phân tích kèm mã số đề xuất của Đội KĐHQ): **Mô tả hàng hóa: Cấu tạo, công dụng:**

- Các thông tin khác tại hồ sơ PTPL (nếu có): *(liệt kê các thông tin khác (nếu có) tại hồ sơ PTPL có liên quan để phục vụ cho công tác phân loại hàng hóa; Ví dụ: tên thương mại, chứng nhận xuất xứ, chất lượng của nhà sản xuất, kết quả kiểm tra mill test, data sheet... của nhà sản xuất,....)*:

.....

.....

.....

- Biện luận cơ sở phân loại (của chuyên viên phòng Kiểm định): *(nêu rõ căn cứ chú giải nào, nội dung nhóm nào, cơ sở loại trừ khỏi các nhóm liên quan, áp dụng quy tắc phân loại nào,... để phân loại hàng hóa)*:

.....

.....

- Tra cứu thông tin để tham khảo: (*Phục vụ cho việc phân loại nếu có. VD: Phân loại của Hải quan các nước, các chính sách mặt hàng, các quy trình sản xuất, đặc điểm mặt hàng tham khảo trên Internet...*).

- Tra cứu cơ sở dữ liệu trên hệ thống CustomsLab, MHS (tra cứu những mặt hàng tương tự trên cơ sở tên khai báo, tên thương mại, mô tả hàng hóa, cấu tạo công dụng, mã số đề xuất, …):

- Dự kiến mã số phân loại (của chuyên viên phòng Kiểm định): .....

- Đánh giá kết luận phân tích và mã số đề xuất:

☐ Kết luận phân tích đủ cơ sở định danh hàng hóa theo Biểu thuế XNK Việt Nam **VÀ** phù hợp với mã số đề xuất của Đội KĐHQ;

☐ Ý kiến khác: (*Kết luận phân tích chưa đủ cơ sở định danh hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK, hoặc theo Biểu thuế XNK; Kết luận phân tích chưa đủ cơ sở loại trừ hàng hóa khỏi các nhóm liên quan; Kết luận phân tích đủ cơ sở để định danh hàng hóa theo Biểu thuế nhưng có thể dễ gây nhầm lẫn với mã số khác với mã số Chi cục đang đề xuất, hoặc các ý kiến khác*)

.....

☐ **Đồng ý** với cơ sở phân loại và mã số đề xuất của Đội KĐHQ

☐ **Không Đồng ý** với cơ sở phân loại và mã số đề xuất của Đội KĐHQ. Lý do không đồng ý không nhất trí với quan điểm của Đội KĐHQ và các thông tin đề nghị Đội KĐHQ làm rõ, hoặc bổ sung thông tin kết quả phân tích hoặc giải trình làm rõ cơ sở phân loại: .....

.....

III. Kết luận và đề xuất: *(chuyên viên phòng Kiểm định đề xuất ban hành TBKQ phân loại hay trả lại hồ sơ cho Đội KĐHQ ban hành TBKQ phân tích kèm mã số hàng hóa, hay làm rõ bổ sung thông tin, trường hợp ban hành TBKQ Phân loại thì đề xuất nội dung Thông báo kết quả phân loại tại các mục 4, mục 5 Thông báo KQPL theo mẫu số 08/TBKQPL/2021 ban hành kèm Thông tư 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính)*

.....

.....

Chuyên viên xử lý hồ sơ *(ký và ghi rõ họ tên)*: .....

.....

.....

Lãnh đạo Phòng Kiểm định *(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý, ý kiến khác với các chuyên viên xử lý, ký và ghi rõ họ tên)*:

.....

.....

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Kiểm định hải quan *(Trường hợp Lãnh đạo Chi cục không đồng ý với ý kiến của Phòng Kiểm định, thì ghi rõ ý kiến chỉ đạo):*.....

.....

.....

Mẫu số 10/BBXN/2025

CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC.. **HẢI QUAN....**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:	*....., ngày ... tháng ... năm .....*

BIÊN BẢN XÁC NHẬN BÀN GIAO MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Vào hồi ..... giờ, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại ....., thực hiện bàn giao mẫu hàng hóa với các thông tin sau:

1. Tên hàng hóa theo khai báo: .....
2. Số tờ khai hải quan: ..... ngày ..... tháng .....năm .....
3. Ngày lấy mẫu: .....
4. Địa điểm lấy mẫu: .....
5. Người lấy mẫu: Công chức thuộc[1] .....
- Công chức hải quan 1: .....
- Công chức hải quan 2: .....
6. Người chứng kiến lấy mẫu:
- Chuyên viên thuộc Đội Kiểm định hải quan....: .....
7. Đặc điểm và quy cách đóng gói mẫu: .....
.....
8. Số lượng mẫu/Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm): .....
9. Mẫu đã được niêm phong hải quan số: .....
.....
10. [2]..... bàn giao Hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại tại hiện trường, chứng từ trong bộ hồ sơ đã được đóng dấu giáp lai theo quy định, gồm: ..... trang.

Biên bản này được lập thành 02 bản, đơn vị yêu cầu phối hợp chứng kiến lấy mẫu giữ 01 bản, Đội Kiểm định hải quan giữ 01 bản./.

CÔNG CHỨC BÀN GIAO *(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)*	**CHUYÊN VIÊN ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN....** *(Ký, ghi rõ họ, tên)*

(1), (2) Tên đơn vị hải quan yêu cầu phối hợp chứng kiến lấy mẫu.

Mẫu số 11/QĐHM-BBHM/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../QĐ-KĐ...

..., ngày.....tháng...năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy mẫu phân tích phân loại

ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm định hải quan thuộc Cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CHQ ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Đội Kiểm định hải quan thuộc Chi cục Kiểm định hải quan;

Căn cứ Quyết định số .... ngày...tháng...năm... của Cục Hải quan ban hành Quy trình .....;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-KĐHQ ngày.../.../.. của Đội trưởng Đội Kiểm định hải quan...về việc thành lập Hội đồng hủy mẫu hết thời hạn lưu mẫu;

Theo đề nghị của .....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy mẫu hàng hóa phân tích phân loại hải quan quá thời hạn lưu mẫu theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng bộ phận Tổng hợp/..... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

ĐỘI TRƯỞNG

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

Số:..../BB-KĐ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng... năm.....

BIÊN BẢN HỦY MẪU

Hôm nay, ngày...tháng ...năm ...vào hồi ...giờ, hội đồng hủy mẫu thành lập theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm gồm các thành viên có tên sau đây:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sau khi xem xét các quy định liên quan đến việc hủy mẫu quá thời hạn lưu mẫu, chúng tôi cùng thống nhất hủy các mẫu kèm danh sách trong thời gian từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ..., cụ thể:

1. Số lượng mẫu hủy tại chỗ:

2. Số lượng mẫu thuê hủy:

3. Số lượng mẫu đã trả cho đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu :.....

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 12/BC/2025

BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA BỊ ĐIỀU CHỈNH THEO THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÃ BAN HÀNH CỦA CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN, THEO KẾT QUẢ TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH DẪN TỚI THAY ĐỔI MÃ SỐ HÀNG HÓA (TĂNG THUẾ)/THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

STT	Tên hàng	Số Thông báo/Số chứng thư giám định	Năm Thông báo/Năm phát hành chứng thư giám định	Số tờ khai	Ngày tờ khai	Mục hàng	Mã HS khai báo	Mã HS điều chỉnh	Đã điều chỉnh về mã HS	Đã điều chỉnh về tên hàng	Có phát sinh điều chỉnh về chính sách quản lý	Chưa xử lý	Số tiền đã truy thu	Mặt hàng tại TB/ Mặt hàng tương tự	Ghi chú (nếu có)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1									0/1	0/1	0/1	0/1		0/1	
2									0/1	0/1	0/1	0/1		0/1	
...															

Các lưu ý khi nhập dữ liệu:

1. Cột (C), (D): Nhập số, năm Thông báo ở tất cả các dòng trong file, tương ứng với cả các tờ khai có hàng hóa gửi yêu cầu PTPL tại TBKQPTPL và và các tờ khai có hàng hóa tương tự bị điều chỉnh theo TBKQPTPL.

2. Cột (J), (K), (L):

- Nhập 0 nếu không điều chỉnh/phát sinh

- Nhập 1 nếu đã điều chỉnh/phát sinh

3. Cột (M):

- Nhập 0 nếu đã điều chỉnh/xử lý

- Nhập 1 nếu chưa điều chỉnh/xử lý

4. Cột (N): Ghi tổng số tiền bao gồm cả tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp (nếu có). Nếu chưa xử lý thì điền số tiền là 0.

5. Cột (O):

- Nhập 0 nếu là hàng hóa gửi yêu cầu PTPL tại TBKQPTPL

- Nhập 1 nếu là hàng hóa tương tự bị điều chỉnh theo TBKQPTPL

*6. **Không** để trống bất cứ ô nào trừ cột Ghi chú.*

Mẫu số 13/PTNYCK/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../PTNYCKT-NV

....., ngày tháng năm

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu: Ngày ..... tháng .... năm .....
- Phiếu yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật kiêm biên bản lấy mẫu số: Ngày ..... tháng .... năm .....
- Đơn vị yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật: .....
- Tên mẫu theo khai báo: .....
- Số tờ khai hải quan: ..... ngày ..... tháng ..... năm .....
- Số giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):.... ngày ..... tháng..... năm .....
- Đơn vị XK, NK/Tổ chức, cá nhân: .....
- Số lượng mẫu: .....
- Phân công thực hiện kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật và lưu ý:

....

.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, và đóng dấu)

Mẫu số 14/BBKT/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,ngày....tháng....năm 20...

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT BẰNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

(Lần .....) (*)

I. Thông tin về hồ sơ yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan:

1. Số phiếu tiếp nhận:..... Ngày tiếp nhận: .....

2. Tên mẫu theo khai báo: .....

3. Mã số theo khai báo: .....

4. Số niêm phong: .....

5. Số, ngày tờ khai hải quan: .....

6. Đơn vị xuất, nhập khẩu: .....

7. Đơn vị yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan: .....

8. Nội dung yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan: .....

9. Phiếu phân công: Số.... ngày ... tháng .. năm.....

10. Chuyên viên 1: .....

11. Chuyên viên 2: .....

II. Kết quả phân tích:

1. Điều kiện phòng thí nghiệm:

1.1 Thiết bị: Bao gồm các nội dung: Tên thiết bị, mã tài sản, tình trạng trang thiết bị.

1.2 Dụng cụ: Bao gồm các nội dung: Tên dụng cụ, tình trang dụng cụ.

1.3 Hoá chất: Bao gồm các nội dung: Tên hoá chất, ngày pha.

2. Cảm quan:

Mô tả cảm quan kèm theo hình ảnh chụp về mẫu hàng hóa yêu cầu kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan:

.....

.....

Hình ảnh mẫu chèn ở ô này	Hình ảnh mẫu chèn ở ô này
Ảnh chụp mẫu	

3. Quá trình phân tích

Mô tả quá trình phân tích: ....

+ Chỉ tiêu phân tích: ....

+ Phương pháp phân tích: ....

+ Chuẩn bị mẫu: ....

4. Kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan: ....

.....

5. Kết quả trưng cầu giám định (nếu có): .....

6. Kết luận về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan.

.....

.....

III. Thông tin hàng hóa tại tài liệu kỹ thuật, chứng từ khác tại HSYCKTĐG

.....

.....

.....

.....

IV. Đề xuất của chuyên viên 1:

Trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan... ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bàn giao hồ sơ cho chuyên viên 2

CHUYÊN VIÊN 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.... Tháng .... năm.....

V. Ý kiến chuyên viên rà soát (chuyên viên 2)

Đồng ý với kết quả kiểm tra đánh giá tiêu chí kỹ thuật của chuyên viên 1. ☐

Không đồng ý với kết quả kiểm tra đánh giá tiêu chí kỹ thuật chuyên viên 1 ☐

Lý do không đồng ý (*có ký tên, kèm ngày giờ)*:

……..

……

……

……..……..

……..……..

……..……..

……..……..

……..……..

VI. Đề xuất của chuyên viên 2:

- Trình Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan… ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuật bằng máy móc, thiết bị tại cơ quan Kiểm định hải quan.

- Ý kiến khác: ……..

……..……

……..……..

……..……..

……..……

……..……

VII. Ý kiến của Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan

Đồng ý với ý kiến của chuyên viên 1 và chuyên viên 2.

Ý kiến chỉ đạo khác:……

……..……

……..……

……..……

……..……

Lý do:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LÃNH ĐẠO ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Chỉ ghi Lần .... trong trường hợp phải bổ sung/làm rõ một số nội dung và in ra theo yêu cầu của chuyên viên 2 hoặc của Lãnh đạo Đội Kiểm định hải quan.

Mẫu số 15/SBGKT/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ BÀN GIAO HỒ SƠ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT /MẪU LƯU[2]

STT	Phiếu tiếp nhận	Ngày tiếp nhận	Số niêm phong hải quan	Ngày/tháng/năm bàn giao mẫu	Người bàn giao *(ký, ghi rõ họ tên)*	Người nhận *(ký, ghi rõ họ tên)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[2] Sổ bàn giao hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật/mẫu lưu do Chuyên viên tiếp nhận lập và lưu giữ theo quy định.
STT (7): Người nhận là CV 1 (trong trường hợp bàn giao hồ sơ kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật cho CV 1 thực hiện), hoặc là Chuyên viên quản lý mẫu lưu (trong trường hợp bàn giao mẫu lưu)

Mẫu số 16/YCHTPT/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN.....

Số: /KĐ...
V/v hỗ trợ phân tích mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm ....

Kính gửi: Đội Kiểm định hải quan.....

Đội Kiểm định hải quan...đề nghị hỗ trợ phân tích mẫu hàng hóa sau:

1. Tên mẫu theo khai báo:.....
2. Số Phiếu tiếp nhận:.....
3. Số niêm phong hải quan:.....
4. Đặc điểm, tình trạng mẫu khi gửi phân tích:.....
5. Chuyên viên đề xuất:.....
6. Nội dung yêu cầu hỗ trợ phân tích:.....

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐCC (phụ trách) (để b/c);
- Lưu: VT, HSPTPL/HSYCKT,....

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 17/KQHTPT/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN....

Số: /Đ...

V/v kết quả hỗ trợ phân tích mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm ....

Kính gửi: Đội Kiểm định hải quan.....

Đội Kiểm định hải quan...gửi kết quả hỗ trợ phân tích mẫu hàng hóa sau:

1. Tên mẫu theo khai báo: .....
2. Số Phiếu tiếp nhận:.....
3. Số niêm phong hải quan:.....
4. Số công văn hỗ trợ phân tích mẫu: ..../Đ... ngày.../.../...
5. Đặc điểm, tình trạng mẫu khi nhận mẫu:.....
6. Kết quả phân tích:

STT	Tên chỉ tiêu	Kết quả phân tích	Phương pháp phân tích	Chuyên viên thực hiện
1				
2				
....				

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐCC (phụ trách) (để b/c);
- Lưu: VT, HSPTPL/HSKĐ,....

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 18/Mobilab- ĐVYC/2025

CỤC HẢI QUAN
TÊN ĐƠN VỊ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./ …-…

…., ngày...tháng...năm….

V/v đề nghị điều động Mobilab

Kính gửi: Chi cục Kiểm định hải quan.

……. (Tên đơn vị yêu cầu điều động) đề nghị Chi cục Kiểm định hải quan điều động Trạm Kiểm định di động Mobilab thực hiện phân tích để kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật tại địa điểm kiểm tra thực tế, cụ thể như sau:

1. Cơ sở đề nghị: Theo chuyên đề/văn bản số … đã được Cục Hải quan phê duyệt / Theo chuyên đề trọng điểm của Chi cục Hải quan khu vực / Theo … (cơ sở khác)

2. Thời gian triển khai kiểm tra: từ ngày…….. tháng .... năm…… đến ngày…….. tháng .... năm……

3. Thông tin về khoảng cách địa lý, địa hình di chuyển, điều kiện hoạt động, vị trí dự kiến đặt xe Mobilab:

……..

……..

……..

4. Thông tin hàng hóa cần kiểm tra:

- Đối tượng mặt hàng:
- Số lượng mẫu dự kiến kiểm tra trong đợt công tác:

4. Các nội dung cần phối hợp khác:…….

5. Đầu mối liên hệ: ……..

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử nội bộ ngành Hải quan).

Trân trọng./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,….

Mẫu số 19/Mobilab-KĐHQ/2025

CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN **ĐỘI KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN...**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /KĐ....-NV V/v thông báo triển khai Mobilab	*.....,ngày ....tháng....năm....*

Kính gửi:..... (Tên Chi cục Hải quan khu vực nơi kiểm tra thực tế).

Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan tại văn bản số .. ngày .../.../..... / văn bản đề nghị số ... ngày .../.../.... của .... (Tên đơn vị yêu cầu điều động Trạm kiểm định di động Mobilab) về việc triển khai Trạm kiểm định di động Mobilab tại các địa điểm kiểm tra thực tế hàng hoá, Đội Kiểm định hải quan ... thông tin tới Chi cục các nội dung sau:

1. Thời gian triển khai kiểm tra: từ ngày..... tháng .... năm..... đến ngày..... tháng .... năm.....

2. Đối tượng mặt hàng và doanh nghiệp cần lấy mẫu: .....

3. Thành viên Tổ công tác: Số lượng ... người

- Đ/c..... - Tổ trưởng.
- Đ/c..... - Tổ viên.
- Đ/c..... - .....
- Đ/c ..... - .....

4. Để triển khai hoạt động của Trạm kiểm định di động Mobilab, đề nghị Chi cục đảm bảo các điều kiện sau:

- Vị trí đặt xe có đủ diện tích và chiều cao phù hợp với Mobilab, thuận tiện để xe ra vào và Tổ công tác làm việc (Kích thước Mobilab: chiều dài 9.5m, chiều rộng 2.7m, chiều cao 3.92m; khoảng cách an toàn để làm việc theo công bố của nhà sản xuất là 2 mét tính từ mỗi cạnh của xe).

- Vị trí đặt Mobilab phải tại khu vực cửa khẩu, bằng phẳng, cứng vững, độ lún thấp và đồng đều, ổn định, an toàn,thông thoáng, gần nguồn điện, nước, đặt xa khu vực có nhiều phương tiện giao thông đi lại để đảm bảo điều kiện làm việc của các máy móc, trang thiết bị phân tích trên Mobilab.

- Đảm bảo hệ thống nước ổn định, hệ thống điện cấp có đủ công suất, đầu vào yêu cầu nguồn điện 380V/3F, công suất chịu tải 40A, hệ thống tiếp địa ≤ 5V. Trường hợp không có nguồn điện 3 pha thì tối thiểu có nguồn điện 1 pha 220V, AC tần số 50-60Hz, công suất chịu tải 20A.

- Đảm bảo điều kiện an ninh an toàn cả ngày và đêm cho khu vực đặt xe Mobilab trong thời gian công tác.

- Đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo cho Mobilab vận hành một cách an toàn.

- Đảm bảo hệ thống mạng có thể truy cập Internet và các hệ thống, phần mềm nghiệp vụ hải quan một cách ổn định phục vụ cho công tác cập nhật, ban hành Thông báo kết quả.

- Khu vực lưu mẫu (cho mẫu đang phân tích và mẫu lưu) gần vị trí đặt xe Mobilab, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, đáp ứng các yêu cầu lưu mẫu của chủng loại hàng hóa.

- Điều kiện khác (nếu có)

5. Đầu mối liên hệ:.....

(Ghi rõ họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử nội bộ ngành Hải quan)

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Hải quan phê duyệt kế hoạch (để b/c);
- Đơn vị đề nghị điều động Mobilab (để biết);
- Chi cục Kiểm định hải quan (để b/c);
- Lưu: VT, ...

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu)

Phụ lục III

DANH MỤC TCVN HƯỚNG DẪN LẤY MẪU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHOÁNG SẢN (CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC THAM KHẢO TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2169/QĐ-CHQ ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Cục trưởng Cục Hải quan)

STT	Số hiệu TCVN	Mặt hàng
1	TCVN 6803:2001	Quặng nhôm – Quy trình lấy mẫu
2	TCVN 6804:2001	Quặng nhôm – Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ chính xác lấy mẫu
3	TCVN 10548-1:2014	Quặng mangan – Lấy mẫu – Phần 1: Lấy mẫu đơn
4	TCVN 10548-2:2014	Quặng mangan – Lấy mẫu – Phần 2: Chuẩn bị mẫu
5	TCVN 8625:2010	Quặng sắt – Quy trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
6	TCVN 4775:1989	Quặng và quặng tinh kim loại màu – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
7	TCVN 9466:2012	Chất thải rắn – Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải
8	TCVN 4315:2007	Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
9	Tiêu chuẩn của Ấn Độ IS 2109:1982	Phương pháp lấy mẫu Đolomit, Đá vôi và các vật liệu tương tự